

学校代码 10530

学 号 202021000867

分 类 号

密 级 公开

湘潭大学

硕士学位论文

知情同意规则在敏感个人信息保护中的具体适用研究

学位申请人 宋 静

指导教师 连光阳

学院名称 法学院

学科专业 法 学

研究方向 民商法学

二〇二三年五月二十七日

Research on the Specific Application of Informed Consent Rules in the Protection of Sensitive Personal Information

Candidate_____Song Jing_____

Supervisor_____Associate Professor Lian Guangyang_____

College_____School of law_____

Program_____Master of law_____

Specialization_____Civil and Commercial Law_____

Degree_____Master of degree_____

University_____Xiangtan University_____

Date_____May 27th,2023_____

摘要

在大数据背景下，敏感个人信息泄露事件频发，给人们的生活带来诸多负面影响。造成这一现状的原因之一是，处理敏感个人信息的前提不清晰。一方面，界定敏感个人信息的处理场景是模糊的。另一方面，是法律规范对敏感个人信息处理要求不明确，针对《个人信息保护法》第二十八条的规定，法律上没有具体对“充分”、“特定”等限制性词汇进行解释，实际生活之中难以去判断是否符合法律规范的要求；原因之二是，告知规则作为知情同意规则的前提，也面临许多挑战。针对不同处理主体与场景，告知规则存在一定的差异。告知的内容不够明确和完整。此外，告知内容的不够完整和明确；原因之三是，知情同意规则中同意规则不明确。敏感个人信息保护中的“单独同意”难以理解。同意的方式与途径也变得多样化；原因之四是，敏感个人信息的保护措施不够严格。相关部门对敏感个人信息保护培训的意识不够，监管与执法力度不够强。

通过以下几个途径解决上述问题：首先，明确处理敏感个人信息的前提条件。第一，通过以下几个方面理解“特定目的”：特定目的必须是具体、明确的；特定目的可由相关机构直接明确；需要参考多种因素判断特定目的。第二，援用“合理隐私期待理论”理解“充分必要性”。其次，对敏感个人信息保护下的知情同意规则进行细化规定。第一，对告知规则的规范表达提出建议，以及结合《民法典》496条第2款的规定重塑告知义务的标准。第二，通过以下几个方面解释“单独同意”：禁止一揽子授权的方式；信息处理者负有告知义务；该原则彻底贯彻杜绝提供服务的限制规则。第三，利用刑法中被害人理论构造敏感个人信息二元同意规则，明确在处理高敏感度个人信息中同意无效的结论。最后，完善敏感个人信息的其他保护措施。包括：建立风险评估机制和数据保护影响评估制度、强化数据最小化与用途限制原则以及加强跨部门与跨行业协作。

关键词：敏感个人信息；知情同意规则；告知规则

Abstract

In the context of big data, sensitive personal information is leaked frequently, bringing many negative impacts to people's lives. One of the reasons for this situation is that the premise of handling sensitive personal information is not clear. On the one hand, the scenario defining the handling of sensitive personal information is vague. On the other hand, the requirements of the legal norms for handling sensitive personal information are not clear, and the provisions of Article 28 of the Personal Information Protection Law do not specifically explain the restrictive terms such as "adequate" and "specific", which makes it difficult to determine whether the requirements of the legal norms are met in practice. The second reason is that the rule of notification, as a prerequisite for the rule of informed consent, also faces many challenges. There are some differences in the rules of notification for different subjects and scenarios. The content of the notification is not clear and complete. In addition, the content of the notification is not complete and clear; the third reason is that the consent rule in the informed consent rule is not clear. It is difficult to understand "separate consent" in the protection of sensitive personal information. The ways and means of consent have also become diverse; the fourth reason is that the protection measures for sensitive personal information are not strict enough. The relevant departments are not sufficiently aware of the training on the protection of sensitive personal information, and the supervision and enforcement are not strong enough.

The above-mentioned problems can be solved in several ways: First, the prerequisites for handling sensitive personal information should be clarified. First, the "specific purpose" is understood in the following ways: the specific purpose must be specific and clear; the specific purpose can be directly specified by the relevant agencies; and the specific purpose needs to be judged with reference to various factors. Secondly, the "reasonable expectation of privacy theory" is applied to understand "sufficient necessity". Secondly, the rules of informed consent under the protection of sensitive personal information will be refined. First, we suggest the standard expression of the notification rule, and reshape the standard of the obligation to notify in accordance with Article 496(2) of the Civil Code. Second, the interpretation of "separate consent" through the following aspects: prohibition of blanket authorization; the duty to inform on the part of the information processor; the principle of complete implementation of the rule of

restriction of the provision of services. Thirdly, we will use the victim theory in criminal law to construct a binary consent rule for sensitive personal information, and clarify the conclusion that consent is invalid in the handling of highly sensitive personal information. Finally, other protection measures for sensitive personal information are improved. These include: establishing a risk assessment mechanism and data protection impact assessment system, strengthening the principle of data minimization and usage restriction, and enhancing cross-sector and cross-industry collaboration.

Key Words: Sensitive Personal Information; Informed consent rules; Notification rules

“敏感个人信息”是指一旦泄露或者非法利用，容易导致自然人的人格尊严受到侵害或者人身、财产安全受到危害的个人信息，包括生物识别、宗教信仰、特定身份、医疗健康、金融账户、法律事实和违背公序良俗的信息等。

目 录

第 1 章 引言.....	1
1.1 选题背景.....	1
1.2 文献综述.....	2
1.2.1 敏感个人信息.....	2
1.2.2 知情同意规则.....	3
1.3 研究方法.....	4
第 2 章 敏感个人信息保护与知情同意规则的内涵界定	6
2.1 敏感个人信息的界定.....	6
2.1.1 法律法规对敏感个人信息的定义与分类	6
2.1.2 敏感个人信息与一般个人信息区分的必要性	7
2.1.3 敏感个人信息的认定标准.....	8
2.2 信息不对称背景下的知情同意规则	10
2.2.1 信息不对称理论的成因与发展.....	10
2.2.2 知情同意规则的发展现状.....	11
2.2.3 信息不对称理论与知情同意规则关系初探	12
2.3 个人信息自决权体系下的知情同意规则	13
2.3.1 个人信息自决的理论基础.....	13
2.3.2 影响知情同意规则下实行自决权的因素	14
2.3.3 知情同意规则的规范构造.....	15
第 3 章 敏感个人信息保护中知情同意规则适用的主要问题及反思	17
3.1 处理敏感个人信息的前提不清晰	17
3.1.1 界定敏感个人信息处理场景的模糊性	17
3.1.2 法律法规对敏感个人信息处理要求的不明确性	19
3.1.3 敏感个人信息处理场景的复杂性.....	21
3.2 敏感个人信息保护中知情同意规则中的告知规则标准不明确	22
3.2.1 告知内容的不完整性与不明确性.....	22
3.2.2 告知方式与途径的多样性与挑战.....	24
3.2.3 针对不同处理主体与场景的告知规则差异	25
3.3 敏感个人信息保护下知情同意规则中同意规则不明确	27
3.3.1 同意规则中明确性不足的问题.....	27
3.3.2 同意方式与途径的多样性带来的挑战	28
3.3.3 针对不同处理主体与场景的同意规则差异	29
3.4 敏感个人信息的保护措施不严格	31
3.4.1 存在制度漏洞的保护措施.....	31

3.4.2 敏感个人信息保护培训和意识不足.....	32
3.4.3 监管与执法力度不够强大.....	32
第4章 敏感个人信息保护中知情同意规则的改善措施	34
4.1 明确处理敏感个人信息的前提条件	34
4.1.1 明确“特定目的”	34
4.1.2 明确“充分必要性”	35
4.2 敏感个人信息保护之下知情同意规则的细化规定	36
4.2.1 完善“告知规则”的规范表达与标准	36
4.2.2 完善“单独同意”在敏感个人信息授权中的实践应用	37
4.2.3 建立二元同意规则	38
4.3 完善敏感个人信息的保护措施	40
4.3.1 建立风险评估和数据保护影响评估制度	40
4.3.2 强化数据最小化与用途限制原则的实施	42
4.3.3 加强跨部门与跨行业协作	43
结语	46
参考文献	47

第 1 章 引言

1.1 选题背景

当前，信息化发展已取得重大成果，新技术的迭代改变了传统的信息规模和结构。在此背景下，个人信息资料成为高价值的社会资源受到人们的重视，同时也具备一定的人格含义。人们在享受信息化时代的便利的同时，个人信息的泄露或不法使用的问题也随之而来。导致个人信息泄露的因素较为多样，这其中具有一定敏感性的个人信息遭到泄露成为普遍现象，极大的影响了人们的日常生活和工作，在大规模个人信息遭到泄露后也对社会经济的健康、稳定发展产生严重影响，对建设和谐社会形成一定制约。例如，2020 年发生的“杭州野生动物世界人脸识别第一案”，园方擅自更改入园方式，要求当事人郭兵激活人脸识别才能使用早就办好的动物世界的年卡，损害其合法的利益。以及包括在疫情期间，一些地区的相关部门，擅自公开新冠患者或者与患者密切接触的人员的身份信息以及详细的行动轨迹，致使相关的当事人遭受到网络暴力的侵害。这些事件的频发，提升了人们对敏感个人信息的关注度，加强对个人信息防护的研究则显得尤为重要。

敏感个人信息中包含了人们的隐私信息，与人格尊严等要素具有深刻的联系，是人们生活中高度关注的信息。立法者在《个人信息保护法》中单独给敏感个人信息列了一个小节突出了其特殊性以及强保护的必要性。但是仅有的第 28 条到 32 条的法律规定是不够全面具体，是难以解决处理敏感个人信息中所出现的问题的。第 28 条中明确规定了处理敏感个人信息的提前是特定的目的、充分必要性，以及严格的保护措施。那么，特定的目的是以什么标准来界定的。充分必要性的情形是什么？怎么样才算严格保护的措施？法律规范没有规范清楚这些问题，导致了现实中难以适用的问题。

因此，需要通过适用知情同意规则来建立起对敏感个人信息的保护。在信息处理中，信息主体被告知相关的处理事项（包括要被处理敏感个人信息具体是什么、用途是什么、采取的方式又是什么、适用的期限是多久等内容），再决定是否做出同意信息处理者处理相关信息的权限。但是，又因为敏感个人信息的特殊性，其适用的知情同意规则的具体内容又不同于一般个人信息的内容。法律法规中对敏感个人信息设定了单独同意、书面同意、未满十四周岁未成年人信息需要监护人同意等规定，但这些规范过于抽象、不够具体。其中，信息处理者在处理敏感个人信息时的告知义务的具体标准是什么？告知的内容具体有哪一些？同意的方式有哪些？都是需要去完善解决的内容。正是因为内部法律规范的不足，导致了在实践之中，告知的形式化，导致了信息主体的知情权被架空，难以做出真正的“同意”。故此，

必须完善好知情同意规则在敏感个人信息中的适用问题，才能切实的保护好敏感个人信息，维护好信息主体的合法权益。

1.2 文献综述

1.2.1 敏感个人信息

第一，关于敏感个人信息与私密信息的关系的学界存在多种观点：第一种是“交叉说”，学术界中持有这一观点的学者主要有：程啸的研究指出，部分信息可认定为敏感信息但不具有私密信息的特点，但有些信息不仅是敏感个人信息，又是私密信息。两者的关系是交叉又存在重合的。^①朱晓峰、黎泓玥认为敏感个人信息与私密信息之间的关系并列又存在交叉的部分。^②第二种是“包含说”，持该观点的学者有：吕炳斌认为私密信息里面就涵盖了所有的敏感个人信息。两者之间的关系是包含与被包含的关系。^③徐晓月认为两者的内涵是在存在一定的相似之处的。一方面，都是与个人尊严相关联的；另一方面，都是具有人格属性的。其次，信息主体对私密信息的在意程度要高于敏感信息，隐私权的本质不是单纯为了排除外界对自己生活的干扰，实际上体现的是信息主体对自身信息所有的控制权。最后，敏感个人信息的外延是大于私密信息的。^④第三种是“等同说”，持该种观点的学者有：外国的学者认为无需再将两者进行分类，本质上敏感个人信息就是隐私，只是叫法存在差异。^⑤

第二，学界关于界定敏感个人信息的方法有如下观点：胡文涛认为界定敏感个人信息的方法大致分为两种：综合考量法和法律列举法。综合考量法是指要结合敏感个人信息所处的具体的情景、以及目的等要素去进行综合判断。根据具体的考量的要素的差异，又分为“目的说”和“情境说”。^⑥田野则认为界定敏感个人信息的方式主要有静态列举式和动态认定式。静态列举式通过直接列举的方式，明确了敏感个人信息的范围，也为司法实践审理中提供了依据。但它的缺点是不够灵活，没有办法及时应对新出现的敏感个人信息。动态认定式则有效的缓解了这一短板，但他人认为我国不宜采取这样的认定方式，会使得敏感个人信息的范围不具有稳定性。^⑦朱荣荣则认为主要的界定方案包括：类型化列举、情境论、目的论。其中，他认为尽管静态的列举模式存在一定的不足，容易增加立法成本，也导致了法律的安定性及可预期性受到损害。我国选择的路径仍应该是列举式，但需要参考我国的现实环

① 程啸. 我国《民法典》个人信息保护制度的创新与发展[J]. 财经法学,2020,(04):32-53.

② 朱晓峰,黎泓玥. 私密信息与敏感个人信息区分保护论[J]. 经贸法律评论,2023,(01):21-38.

③ 吕炳斌. 个人信息权作为民事权利之证成:以知识产权为参照[J]. 中国法学,2019,(04):44-65.

④ 徐晓月. 《民法典》中私密信息的内涵——兼论私密信息与敏感个人信息的关系[J]. 北京化工大学学报(社会科学版),2021,(04):52-59.

⑤ 张新宝. 个人信息收集:告知同意原则适用的限制[J]. 比较法研究,2019,(06):1-20.

⑥ 胡文涛. 我国个人敏感信息界定之构想[J]. 中国法学,2018,(05):235-254.

⑦ 田野,张晨辉. 论敏感个人信息的法律保护[J]. 河南社会科学,2019,27(07):43-49.

境与文化背景。^①

第三,学界关于是否需要界定敏感个人信息与一般个人信息存在如下争议:田野认为区分两者是具有正当性和必要性的。敏感个人信息自身是具有特殊性的,不同于一般个人信息,其与个人尊严的关系更为密切,一旦遭受到泄露或者非法利用所带来的后果十分严重。根据域外法上的经验,许多国家都是这样做出区分的,证明这样的区分是可行的。^②胡文涛认为区分两者是很有必要的。在个人信息保护领域上来说,尤其敏感个人信息中人格益属性更多,因此在进行采集时,两者的同意方式是不一致的。从经济学角度上来看,敏感个人信息蕴含的商业价值远高于一般个人信息,不能将其一概而谈,进行笼统的规定。^③张新宝认为将敏感个人信息区分开来,是有利于平衡信息的利用和信息的保护之间的矛盾。^④然而,有学者持有相反的观点。刘良德认为“敏感”这一词汇具有太强的主观色彩,每个人对于同一信息的敏感度是不一样的,这样来界定二者是不准确的。^⑤张鹏认为个人信息的“敏感性”不是一直存在的,需要结合具体的场景之下才会具有敏感性。直接规定敏感个人信息是欠妥的,不符合个人信息多样化的特性。^⑥

1.2.2 知情同意规则

第一,关于知情同意规则存在的必要性,学界有以下观点:高富平认为知情同意规则有其存在的必要性,作为个人信息处理最基础的原则之一,有利于平衡信息使用与信息保护的矛盾,是个人信息保护中的最重要的合法性理论基础之一。^⑦黄怡帆认为不能够废除掉知情同意规则,该规则是个人信息保护的体现。建立在此原则的基础之上,信息主体才有维护好自身的人格尊严的可能性。^⑧吴梓源认为不能因为现在知情同意规则出现了困境,就对它进行全盘否定,不认可其存在的价值。知情同意规则是个人信息保护中的核心理念,是构造个人信息保护体系的基础所在。^⑨

第二,学界关于知情同意规则之困境产生的原因有以下观点:高志宏认为知情同意规则遭受到众多争议的原因之一是,个人信息的内涵不够准确导致了规则被架空。一方面,根据时代不断的变化,个人信息的范围在不断变化。另一方面,由于信息的不对称致使信息主体难得做出真正的“同意”,使得知情同意规则变得形式化。^⑩吕炳斌认为现有知情同意之下的告知有缺陷。如果信息处理者隐瞒一些关键的

⑧ 朱荣荣. “后民法典时代”个人敏感信息的法律保护[J]. 大连理工大学学报(社会科学版),2022,43(05):109-117.

① 田野,张晨辉. 论敏感个人信息的法律保护[J]. 河南社会科学,2019,27(07):43-49.

② 胡文涛. 我国个人敏感信息界定之构想[J]. 中国法学,2018,(05):235-254.

③ 张新宝. 从隐私到个人信息:利益再衡量的理论与制度安排[J]. 中国法学,2015,(03):38-59.

④ 陈海帆、赵国强. 个人资料的法律保护:放远中国内地、香港、澳门以及台湾.北京:社会科学出版社,2014.

⑥ 张鹏. 论敏感个人信息在个人征信中的运用[J]. 苏州大学学报(哲学社会科学版),2012,33(06):97-103.

⑦ 高富平. 个人信息使用的合法性基础——数据上利益分析视角[J]. 比较法研究,2019,(02):72-85.

⑦ 黄怡帆. 个人信息保护中知情同意的困境及重构[J]. 东南大学学报(哲学社会科学版),2022,24(S1):110-114.

⑧ 吴梓源. 知情同意原则在个体基因信息保护中的适用困境与超越[J]. 学习与探索,2022,(06):91-101.

⑨ 高志宏. 大数据时代“知情—同意”机制的实践困境与制度优化[J]. 法学评论,2023,41(02):117-126.

事情,可能对信息主体造成不利的影响。实践之中各个企业所采用的隐私条款,将重要、关键的信息隐藏在其中,不利于信息主体获取核心的信息,造成了知情的困境。^①徐丽枝认为造成同意困境的原因如下:一是适用同意的成本太高。这个成本包括了信息处理者制定相关规则的成本,也包括了信息主体做出同意或者不同意的成本。二是同意的有效性值得怀疑。因为每个人的认知观念相差甚大,无法保证每一个信息主体所做出的同意是在其他完全理解内容之下所做出真实的决定。^②

第三,学界关于知情同意规则破解困境之路径有以下观点:江帆认为完善知情同意规则主要从两个方面进行。一是完善好信息处理者的告知义务,针对与个人尊严关系密切的程度,对告知义务进行不同标准的要求。针对敏感个人信息,要设立高标准的告知要求,所带来的后果比较严重。二是针对不同的信息设置的同意门槛也不相同。根据信息可能造成的危害结果以及与个人尊严的关系设置了四项同意的规则。^③范海潮认为首先要探求真正的知情,一方面需要要求信息处理者用简洁、通俗易懂的方式完整的履行好告知义务,另一方面,需要信息主体能够真正理解告知的所有内容。其次,需要建立一个可以协商的同意机制,而不是不同意就不可以使用。^④易江鹏认为同意规则异化的原因之一,是格式条款成为了信息处理者的免责工具。因此,当在信息处理中,如果出现了格式条款应该要注意信息处理者的注意义务是否履行完毕,再去判断格式条款是否真正有效。^⑤

1.3 研究方法

1.对比研究方法:针对敏感个人信息中知情同意规则的问题,分析了国际上的立法保护模式以及相关的规定,重点通过对欧盟的立法保护模式以及立法模式的理论和实践进行考察,在此基础上提出我国对敏感个人信息保护路径以及如何重新构建知情同意规则的思路。

2.案例分析法:本研究采用了案例分析法来深入探讨知情同意规则在敏感个人信息保护中的具体应用。通过理论知识与实际经验相结合,从而为理论提供丰富的实践依据,同时为实践提供有益的理论指导。

在具体实施过程中,首先选择了一些与知情同意规则相关的具体案例,这些案例主要来自于诸如法院判决、行业报告和新闻报道等公开可信赖的来源。我们对这些案例进行了详尽的描述和分析,主要关注的问题包括但不限于:信息处理者是如何获取信息主体的同意的;他们提供了哪些必要的信息以帮助信息主体做出决定;

⑩ 吕炳斌. 个人信息保护的“同意”困境及其出路[J]. 法商研究,2021,38(02):87-101.

① 徐丽枝. 个人信息处理中同意原则适用的困境与破解思路[J]. 图书情报知识,2017,(01):106-113.

② 江帆,常宇豪. 个人信息保护中“知情同意”适用的困境与出路[J]. 经济法论坛,2018,21(02):46-64.

③ 范海潮,顾理平. 探寻平衡之道:隐私保护中知情同意原则的实践困境与修正[J]. 新闻与传播研究,2021,28(02):70-85+127-128.

④ 易江鹏. 个人信息保护中的知情同意原则:困境与出路[J]. 上海法学研究,2021,5(01):226-242.

他们是如何处理信息主体拒绝提供同意的情况的；他们的做法是否符合法律规定和行业规范？他们的做法对信息主体的权益有何影响。

3.文献分析法：通过图书馆对相关书籍的查阅，以及在互联网上搜集大量与敏感个人信息、个人信息、知情同意规则三个方面有关的论文，了解前面关于知情同意规则在敏感个人信息的研究现状，梳理各个观点，为本文的研究提供理论依据。

第2章 敏感个人信息保护与知情同意规则的内涵界定

2.1 敏感个人信息的界定

2.1.1 法律法规对敏感个人信息的定义与分类

敏感个人信息的定义与分类在各国的法律法规中有所体现。在我国,《个人信息保护法》的颁布为辨别敏感个人信息提供了法律依据。《个人信息保护法》第二十九条中明确提出,敏感个人信息指泄露后可能会导致信息主体的合法权益受到损害、受到歧视或其他严重不利影响的个人信息。该法对敏感个人信息的分类并未详细列举,而是从信息类别层面加以规制,如生物特征、宗教信仰以及特定身份等,有所涉及。

除了《个人信息保护法》之外,其他相关法律法规也对敏感个人信息进行了界定和规定。例如,《网络安全法》明确了网络运营者在收集和使用个人信息时应遵循的法定原则,其中也包括了对敏感个人信息的保护。《消费者权益保护法》第二十六条规定,经营者应当保护消费者个人信息,在未经允许的情况下不得擅自泄露、篡改或销毁;更不能利用个人信息进行交易。这些法规在保护消费者权益的同时,也为敏感个人信息的保护提供了法律依据。

值得注意的是,不同国家和地区对于敏感个人信息的定义和分类有所不同。在欧盟,根据《通用数据保护条例》(GDPR),敏感个人信息中包含的信息种类较多,如种族或民族来源、政治观点、宗教信仰、信用记录、医疗健康数据、个人足迹数据、生物识别信息以及性取向等涉及隐私的信息数据。与中国法规相比,GDPR在敏感信息类型方面有更为详细的分类。

在实际应用中,为确保敏感个人信息得到充分保护,需要结合具体国家或地区的法律法规以及行业规范,对敏感信息进行合理界定和分类。同时,随着科技的发展和社会的进步,涉及个人隐私的信息类型也在不断扩大。因此,立法部门需要密切关注社会发展的需求,及时更新和完善有关敏感个人信息的法律法规。

总之,对敏感个人信息进行定义和分类需要根据各个国家的法规而进行,我国颁布的《个人信息保护法》是对敏感个人信息界定的主要法规,其他相关法律法规如《网络安全法》和《消费者权益保护法》亦涉及敏感个人信息的保护。在国际范围内,如欧盟的《通用数据保护条例》等法规也为敏感个人信息的保护提供了法律依据。在实际操作中,各国和地区应结合本国法律法规和行业规范,对敏感个人信息进行合理界定和分类。同时,立法部门应密切关注社会发展和科技进步带来的新需求,以适应不断变化的信息保护环境,不断更新和完善有关敏感个人信息的法律

法规, 以确保敏感信息得到充分的保护, 维护个人隐私权益。

2.1.2 敏感个人信息与一般个人信息区分的必要性

在《个人信息保护法》公布之前, 我国学术界针对是否应该区分敏感个人信息与一般个人信息还存在着争议。主要存在“肯定论”和“否定论”两种观点。

支持“肯定论”的学者认为, 对敏感个人信息的界定应结合信息的敏感度加以区分, 分析信息在事实及后果两个层面所产生的影响。从事实层面看, 个人信息中始终伴随着敏感信息存在, 它不仅与个人的人身和财产权益密切相关, 而且与个人的自由价值和尊严紧密相连。它是个人信息中最重要的部分。换句话说, 信息敏感程度的高低与其与信息主体的关联度和重要程度呈正相关。由于敏感个人信息具有较高的敏感性, 因此应受到更严格的保护。从后果层面来说, 与一般个人信息相比, 敏感个人信息的泄露或非法使用可能会严重损害信息主体的人格尊重, 因此必须从实体和程序两个方面进行严格保护。^①

主张“否定论”的学者则认为, 以敏感度对其进行区分是有待考量的。严格上来, “敏感”这一词汇并不属于法律概念, 也难以通过法律来对其进行界定。敏感性这一评判标准是具有主观色彩的, 不同人对同一信息的敏感度是不一样的, 这就导致了区分敏感个人信息与一般个人信息存在性不确定性与相对性。还有学者认为并不存在一直都是敏感信息的信息, 在特定的情形之下, 所有的个人信息都是具有敏感性的, 只是不过一直“显现”出来。直接通过敏感性将其尽行区分太过于简单, 不适用于生活中信息的复杂性、多样性。此外, 有学者认为其他国家以及组织对于敏感信息的定义不够具体, 如果直接采用这一概念, 可能与我国的宪法和根本政治制度是相矛盾的。^②

实际上, 持“否定论”的学者也并非是要完全否定敏感个人信息应当被保护的观点, 他们认为对个人信息进行保护具有必要性, 只是对信息进行分辨的过程中无法准确把握敏感个人信息的界定持有一定的怀疑态度。^③但结合我国已出台的法规看, 敏感个人信息中的绝大多数都是可以归类的, 是具有实际操作性的。将敏感个人信息区别于一般个人信息是有必要的且是具有正当性的。理由如下:

敏感个人信息中的人格属性远高于一般个人信息, 对其进行更为严格的保护, 也是时代进步之下的必然选择。在经济飞速发展的当今社会, 人们不再像从前一样只追求物质的需求, 更多的是对精神层面的追求。而人格要素是对自己价值而言很重要的一部分。首先, 在信息海量的当今社会, 并不是所有信息都至关重要的, 就重要性而言, 无可厚非敏感个人信息比一般的个人信息重要的多。相较于一般个人

① 胡文涛. 我国个人敏感信息界定之构想[J]. 中国法学, 2018, (05): 235-254.

② 周汉华. 个人信息保护法(专家建议稿)及立法研究报告. 北京: 法律出版社, 2006.

③ 陈海帆、赵国强. 个人资料的法律保护: 放远中国内地、香港、澳门以及台湾. 北京: 社会科学出版社, 2014.

信息上承载的人格，敏感个人信息上面承载得更高的人格要素。例如，人的性别和名字，毕业学校等这些个人信息，虽然与人格并不是毫无关联，但是相比之下联系不是那么紧密。个人的种族信息、特定身份以及医疗健康这些敏感信息，如果遭受到泄露，其后果轻则遭受到歧视，不平等的待遇，重则，会导致种族污名化的后果，如美国一直存在的种族歧视的社会现象，对除白种人以外的生活造成了很多不便，不仅仅是学习、工作中的不公正的对待，更是对其人格尊严的践踏，有甚者甚至因为这种歧视而付出了生命的惨痛代价。其次，当今时代，互联网大数据飞速发展，这些发展离不开信息的流动，在这一流动过程中，要实现使用和保护动态平衡。一方面，要保护好信息主体，另一方面，也要满足信息处理者合理使用的正常需求。因敏感度不同，相对较为重要的就要受到严格保护。如果两者都适用相同的规则，不仅用户在过程中会有很多不便之处，企业更是难以利用这些信息获得更多的收益，将承受巨大的成本，实践中无法得到有效应用。因此，在对个人信息进行分类时应根据敏感度的不同对信息加以处理，以保障敏感信息的安全，同时根据敏感度的不同制定相应的防护措施和使用规则。^①实践中，许多互联网公司也自发的对其进行了保护。在隐私政策中，对敏感个人信息进行定义以及分类，并设有特殊提示。但是各大互联网公司设定的标准并不是完全一致的，因此，也需要立法者为信息体和信息处理者在信息处理过程中做好指引。最后，纵观各国的法律规定，将其进行区分的也不占少数。大数据时代的背景之下，这样的趋势是势不可挡的。

2.1.3 敏感个人信息的认定标准

敏感个人信息因其高度敏感性，需要特殊保护规则，而非仅依靠一般法律规范。明确敏感个人信息标准对信息处理者履行义务、监管人员督促作用和信息主体自身认识均具有重要意义。学界对敏感个人信息判定标准存在多种理论与争议。美国学者 Paul Olum 提出了四大因素：伤害发生几率、是否属于多数人关心的风险、伤害可能性和引发伤害几率。有学者关注歧视原则，强调非法使用或泄露导致的不平等、不公平待遇。^②另有学者主张客观敏感性，考虑信息主体受侵害可能性和影响可能性等多方面。尽管标准多样，学者们共识敏感个人信息泄露或非法利用将损害信息主体人身尊严及人身、财产权益。^③

在判断个人信息是否为敏感个人信息时，应综合法定标准、基于权利面临高风险损害的标准和场景理论^④进行研究。首先，遵循法律规定的标准；其次，考虑基本权利面临高风险损害；最后，在具体场景中进行综合判断。这种方法有助于更准确

① 刘雅琦.基于敏感度分级的个人信息开发利用保障体系研究.武汉：武汉大学出版社,2015 年.

② 田野,张晨辉.论敏感个人信息的法律保护[J].河南社会科学,2019,27(07):43-49.

③ 韩旭至.敏感个人信息的界定及其处理前提——以《个人信息保护法》第 28 条为中心[J].求是学刊,2022,49(05):132-145.

④ 丁晓东.个人信息保护:原理与实践.北京：法律出版社,2021：86.

地识别和保护敏感个人信息，保障信息主体的合法权益不会受到侵犯。

根据《个人信息保护法》第二十八条的相关内容，将从三个方式进行细致的分析：

首先，在界定个人信息敏感度时，所应用的标准不仅包含《个人信息保护法》第二十八条的相关规定，还包括个人信息相关的司法解释和行政法规中的法定标准。例如，针对人脸识别问题司法层面曾做出明确说明，指出人脸信息具有敏感性属于敏感个人信息。以此可以看出，对个人信息进行敏感度评价时，需要根据多个来源的法律规定进行综合判断。

第一，根据《个人信息保护法》第二十八条：生物识别、宗教信仰、特定身份、医疗健康、金融账户、行踪轨迹等信息，这意味着我们在判断相关标准时采取择一标准即可。^①当信息满足该条规定中的任一标准时，该信息即可被认定为敏感个人信息。通过采用这种择一标准，可以更灵活地识别和保护敏感个人信息，避免过于严格或过于宽松的判断，确保信息主体权益得到充分保护。同时，这也有助于为信息处理者提供明确的操作指南，便于他们在实际操作中判断和处理敏感个人信息。

第二，在对基于权利面临高风险损害的标准时，敏感个人信息泄露后可能对信息主体造成重大风险。尽管一般个人信息泄露会产生负面影响，但因为信息的敏感度较低所产生的影响也较为微弱。相比之下，敏感个人信息遭到泄露则会对信息主体的人格权利造成不良影响。这里所指的基本权利包括生命权、健康权、就业权、自由权等与自然人生活密切相关的人格性权利。一旦泄露，后果极为严重。

与此相比，一般个人信息泄露的后果较为轻微，例如工作单位、手机号码、微信号、居住地址等，最糟糕的情况可能是收到垃圾短信、陌生人的好友申请以及个人生活安宁受损，这些损害尚未达到“高风险”损害标准。因此，适用一般保护规则即可。

《个人信息保护法》第二十八条第一款中的“容易”一词确实蕴含了“高风险损害标准”。这意味着，只要存在高风险损害，就可以认定为敏感个人信息。但值得注意的是，我们将未满十四周岁的未成年人信息也纳入于此，随着生物科技的快速发展，许多损害是否发生尚无法确定，但由于其对个人基本权利存在高风险，现已被认定为敏感个人信息。例如，GDPR 第九条将遗传数据、生物识别数据等认定为敏感个人信息。虽然短期内这些数据可能未造成实际损害，但它们使信息主体的基本权利处于不稳定的高风险状态。

这种高风险损害标准具有很强的灵活性，能够随着时代变化增减敏感个人信息种类，适应大数据时代的发展。此外，基于高风险损害的标准实际上也涵盖了歧视标准。因为从某种程度上说，受到歧视也是高风险的一种表现。无论是性别歧视、

① 程啸. 我国《民法典》个人信息保护制度的创新与发展[J]. 财经法学,2020,(04):32-53.

宗教歧视还是种族歧视，本质上都是对个人基本权利和人格尊严的损害。

第三，场景理论在敏感个人信息的认定上具有独特优势，它摒弃了“全有”或“全无”的思维定势，而是综合考虑信息处理的具体场景、处理目的、处理方式、个人信息种类以及对个人权益的影响和可能存在的风险等多个因素。场景理论强调，信息的敏感度不是固定不变的，而是依赖于特定场景。在信息处理过程中，处理者应尊重当前场景并认为后续场景不会发生变化。

从比较法的角度来看，美国和欧盟关于敏感个人信息的法律规范都倾向于采用场景化规制。例如，德国明确要求根据具体场景来判断宗教信仰、政治观点等是否属于敏感个人数据。尽管有学者认为场景要素来源于外国法律，与我国《个人信息保护法》的制定背景不一致，但实际上并无本质冲突。

将场景理论纳入《个人信息保护法》第二十八条第一款的“容易”内涵是可行的，因为判断信息是否容易造成高风险损害需要结合具体场景。运用场景理论并不改变已明确列举的敏感个人信息，而是适用于判断某些个人信息是否属于敏感个人信息的情形。此外，仅依靠现有标准判断是否属于敏感个人信息是不够全面的，难以应对新型敏感个人信息的出现。因此，兼采场景理论有助于更精确地判断敏感个人信息，适应不断发展的信息技术和社会需求。

2.2 信息不对称背景下的知情同意规则

2.2.1 信息不对称理论的成因与发展

信息不对称（asymmetric information）是指信息在不同的经济个体之间呈现的是不对称、不均匀的情况，即在一些事情上，有一部分人知道的信息比其他人要多。^①信息不对称这一理论最早多见于是是在经济学领域。最初有经济学家认为，市场里面的信息是充分的，商品价格是具有充分灵活性的，能够让市场里的需求和供给达到均衡。但事实并非如此，信息不对等是一直客观存在的，只是因为当时的市场商品没那么复杂，所以信息差小。

早在二十世纪六十年代，著名经济学家赫伯特·西蒙和肯尼思·阿罗就对“充分信息”的提出了质疑。他们认为，市场里面的任何政策都是具有不确定性，信息也会随着存在偏差，即进行交易的两方的信息不可能是对等，经济行为也会因此变得难以预测。^②关于信息不对称的成因，学术界众说纷纭，但实质上可以将其归纳为：客观方面和主观方面这两个因素。从主观层面上来看，不同经济个体所得到的资讯是不一样的，而这些不同的资讯的取得则与自身所有的获得信息的能力相关联。从

① 辛琳. 信息不对称理论研究[J]. 嘉兴学院学报,2001,(03):38-42.

② 张莹. 信息不对称理论研究文献综述[J]. 中国管理信息化,2016,19(16):135-136.

客观层面上来看，经济个体获得的信息数量与各种社会因素相关，最主要的因素是社会劳动分工和专业化。随着社会劳动的不断细化和各项工作的专业化程度的提高，行业专业人员与非专业人员之间的信息差越来越大，整个社会成员之间的信息分布也将越来越不对称。

2.2.2 知情同意规则的发展现状

随着互联网的飞速发展，有关个人信息商品应用过程中，也存在着信息不对称的情况。由于技术的经济上的巨大差异，个人信息主体掌握的信息比信息处理者的要少得多。一方面，许多人并不能准确地理解个人信息所蕴含的价值所在，只会跟随信息处理者的指引，亦或是盲从大多数人的做法，而没有经过深思熟虑就贸然地将自己的个人信息进行许可授权处理。普通公民在面对并非专业领域的信息处理过程中，是很难正确地意识到可能带来的风险或收益，其授权同意的这一行为是从众的、盲目的。这其中，年龄较大者占比较高，他们出于刷短视频软件、追剧等目的，在使用互联网时，个人信息就出于“无意识”的状态下被收集。另一方面，信息处理者未充分履行应有告知义务，企图提供少量信息就得到个人信息主体的同意授权。这不仅仅导致个人信息主体的权利受损，还间接提高了其他充实履行告知义务的信息处理者的时间成本和金钱成本。这种不诚实守信的做法，还会降低个体信息用户对信息处理者的信任，不利于市场的发展，影响社会资源配置效率。

由于经济上的悬殊和技术上的差距，信息处理者会比个人信息主体掌握更多的信息，因而在买卖中占明显的优势地位，而市场优势地位又不断提升其收集信息的能力。人们不但无法获得有效的信息，而且往往是被动提供资讯，甚至还可能在不知情的情况下窃取个人信息。例如二零二二年镇江市检察院公布的个人信息保护案例中，其中一例是——“整治售楼处非法处理收集公民个人信息案”。该案件以某售楼为了业务运营，在未获得消费者同意且无明显告知的情况下，通过隐藏的摄像机收集、储存消费者人脸信息，并通过抓取的信息实现客户分类。因此，只要消费者出现在物业服务部时，被收集在资料库的消费者，再次出现在物业业务部时，系统就会将其识别出来，以便于销售人员出售房屋。售楼部的工作人员未经本人同意，未具备获得法律、相关部门授权等个人信息保护法规定的处理个人信息的合法事由，利用非法手段窃取各种信息。该行为严重侵犯了自然人人格权益等侵权行为的，必要时需要承担相关的法律责任。其中，“人脸信息”是识别特定个人的敏感信息，亦是社交属性较强、采集方便的个人信息，极易被他人直接利用或者制作合成，从而破解人脸识别验证程序，引发侵犯隐私权、名誉权等违法行为，甚至盗窃、诈骗等犯罪行为，社会危害较大。此类案例并非孤立事件。随着互联网和大数据技术在各行业的广泛应用，大规模的个人信息遭受不当利用和采集，从而导致了参与主体

间的信息不对称性。

截止到二零二三年年初,我国网民数量已经突破十亿五千万人,形成了一个巨大的信息交易平台,不仅涵盖了政府信息、企业信息,还包括了与个人息息相关的个人信息。由于信息不对称所造成的个人权益受损,涉及到每个人生活的各方面的信息。而在个人资料的保密协议中,可以通过系统的设定来有效缓解个人信息,就必须贯彻知情同意规则。在收集个人信息之前,应当充分告知个人的何种信息会被收集到,收集到会用于何种服务,是否会影响到个人的日常生活。只要信息处理者充分履行告知权,通知到位,才能有效减少信息不对称的情况,缓解信息主体在交易时的劣势地位。

2.2.3 信息不对称理论与知情同意规则关系初探

信息不对称理论与知情同意规则之间存在着密切的联系。信息不对称理论主要是指在某一领域中,各方在获取和掌握信息方面存在差异,导致信息的掌握者可能会利用这种优势来谋求自身的利益。而知情同意规则作为个人信息保护领域中的重要原则,旨在减小信息主体与信息处理者之间的信息不对称现象,保障个人信息主体的合法权益。^①

首先,知情同意规则在个人信息保护中起着至关重要的作用。它主张在进行任何形式的信息处理之前,信息处理者必须首先向信息主体充分披露收集、使用和处理其个人信息的具体情境,包括但不限于信息的处理目的、收集范围、使用方式以及可能涉及的风险等方面的明确信息。这种全面的信息披露有助于确保信息主体对自己的信息处理状况有全面且准确的理解,使其有可能做出明确和明智的决策,比如对某项特定操作是否表示同意。

在这个过程中,信息主体的角色并非被动接受者,而是具有主动选择权的决策者。他们根据自身的需求和意愿,以及对信息处理的理解和预期,可以选择接受或拒绝信息处理者的请求。这种决策权的行使,基于充分的信息披露,进一步增强了信息主体在信息处理过程中的主体地位,有助于塑造一种平等的信息处理关系。^②同时,知情同意规则也是解决信息不对称问题的有效方式。在信息处理过程中,信息处理者通常比信息主体掌握更多的信息,这就可能导致信息不对称,从而使得信息主体处于不利地位。然而,知情同意规则要求信息处理者必须向信息主体充分披露信息处理的各个方面,这种充分的信息披露有助于缩小信息处理者与信息主体之间的信息差距,实现信息交流的公平和公正。

其次,知情同意规则所强调的信息处理者尊重信息主体的自主选择权,这个原则在个人信息保护领域中具有核心的意义。这个原则并不仅仅是对信息主体权利的

^① 郑佳宁. 知情同意原则在信息采集中的适用与规则构建[J]. 东方法学,2020,(02):198-208.

^② 马特. 民事视域下知情同意权的权利基础及规则建构[J]. 江淮论坛,2014,(05):132-137.

简单肯定，而是对其自主性和尊严的深度认识和尊重。它要求信息处理者在处理信息主体的数据时，不能擅自作主，而需要获得信息主体的明确同意。

信息主体应在充分了解自身数据将如何被使用，以及可能产生的影响和风险后，才能做出明智和自主的决定。这意味着信息处理者需要提供充足、清晰且易于理解的信息，帮助信息主体了解他们的数据将如何被收集、处理和存储，以及可能会遇到的风险。这种全面的披露和说明有助于信息主体做出知情的决策，无论是选择同意还是拒绝。知情同意规则所强调的自主选择权也在一定程度上解决了信息处理过程中的信息不对称问题。信息处理者往往拥有更多的信息和资源，相比之下，信息主体在信息的掌握和理解上可能处于劣势。然而，只要信息主体获得充分的信息披露，就能减少这种不对称，让他们有能力作出自主的决定。^①

此外，知情同意规则还要求信息处理者在处理过程中，应当严格遵守法律法规的规定，确保信息的安全和保密。这有助于建立信息主体与信息处理者之间的信任关系，降低信息不对称带来的潜在风险。

总之，信息不对称理论与知情同意规则之间的关系体现在：知情同意规则的实施有助于缓解信息不对称现象，维护信息主体的权益，同时也促使信息处理者更加重视个人信息保护，遵守法律法规要求。在个人信息保护领域，信息不对称理论提供了一个理论基础，帮助我们更好地理解和分析知情同意规则的重要性及其实践中的应用。

2.3 个人信息自决权体系下的知情同意规则

2.3.1 个人信息自决的理论基础

知情同意规则与自我决定权这一概念密不可分。早在德国法中，医生依据诊疗方案为患者治疗时，在合理范围内侵犯患者身体，只要患者同意诊疗方案，医生便不承担责任。这一依据不仅源于宪法中的自我决定权，还体现了立法者的目的：保护患者的身体和人格，作为人格权的一部分。日本在法律规定和实际操作上也遵循这一原则。日本最高法院在耶和華见证人输血案中判决：“将此类决定权视为人格权的一部分，必须受到尊重”。日本学术界也将自我决定权称为意志决定为内容的权利。^②

我国学术界所提出的“自我决定权”是指权利人对具体人格要素的意志决定自由，包括生命、名誉、肖像、姓名等。从某种程度上讲，知情同意规则源于患者的自主决定权。患者自主权意味着患者有权了解自己的健康状况，并基于掌握的信息

① 刘海云. 民法视野中的知情权[J]. 北方工业大学学报,2007,(04):38-44.

② 唐超. 说明义务的类型化与知情同意权否定论:兼及意志自主如何保护[J]. 河北法学,2018,36(11):87-97.

选择是否接受医生提出的治疗方案。医疗活动本身具有高风险和高不确定性，作为当事人的患者理应有权获得相关信息并作出决策，这充分体现了赋予其自主决定权的必要性。

在个人信息保护中，自主决定权同样至关重要。信息采集过程中，公民有权知晓哪些信息将被采集、采集者是谁、采集后的用途及可能带来的风险或不利影响，从而决定是否同意信息被采集。然而，在行使自决权之前，公民需要充分行使知情权和同意权。一方面，行使自决权需要获取信息。人们所处的社会圈层、信息获取途径、信息搜索能力以及对信息的理解能力等因素不同，导致个体掌握的信息有限。知情同意规则要求信息处理者如实告知公民将处理的个人信息，这在很大程度上减少了信息差，有助于公民做出判断。另一方面，自我决定权应具有对外法律效力，而非仅限于个人自律。必须有明确的外在表现形式来表达同意或拒绝的意思。知情同意规则明确赋予了个人同意或拒绝的权利，有助于个人在个人信息处理中的合法权益得到维护。因此，在一定程度上，知情同意规则有效地保障了个人信息的自主决定权。

知情同意规则与自我决定权在保护个人信息和维护患者权益方面发挥着重要作用。这一规则要求信息处理者如实告知公民即将处理的个人信息，并给予公民明确同意或拒绝的权利。通过减少信息差和赋予公民自主决定权，知情同意规则在很大程度上确保了个人信息安全和公民权益的维护。各国和地区、企业和组织、个人都应共同努力，落实知情同意规则，以构建安全、健康的信息环境。

2.3.2 影响知情同意规则下实行自决权的因素

随着互联网技术的快速发展，个人很难在知情同意规则的基础上真正实现自主决定权。其中，最重要的影响因素如下：

首先，由于信息不足与信息过载并存，使得个人获取的信息大打折扣。信息过载是指，在知情阶段，个人会面临海量数据信息的轰炸。各类隐私条款、同意条款篇幅过长，个人实际生活中认真阅读的可能性微乎其微。此类数据轰炸运营方式是当前众多网络公司普遍采取的策略。因此，个人由于这种行为的普遍性，很容易做出相似的决定。面对大量无效、无关的信息时，想要获取有效信息就如同大海捞针。个人无法承担如此高昂的时间成本，因此，知情流程逐渐形式化。所以，信息过载和不足并非矛盾。当收到的数据超过一定数量时，不仅不能让个人获得足够的资讯，反而可能导致个人无法获得有效的资讯。

其次，在信息处理中占据优势地位的互联网公司，常在隐私政策、用户界面进行有意设计，误导个人，使得个人难以对信息收集的方式、用途和范围有正确认识。如在隐私政策设计上，公司通常会给用户冗长、错综复杂、模糊不清的隐私条款，

让使用者难以了解自己的个人隐私被采集后可能产生的风险。在界面设置上,商家可以轻易在界面上插入错误链接、利用使用者思维惯性设计相关按键、故意用弹窗遮挡关键信息或毫无关联的表格,以干扰或影响用户阅读与信息采集相关的隐私政策或意思表达。因此,由于个人隐私政策的复杂性,使用者无法准确了解获取信息行为的流程及潜在风险,而不友好的界面使得使用者即便担心公司的收集行为,也难以做出“不同意”的拒绝表示。

最后,由于个人固有认知和行为偏好存在差异,以及人工智能技术的黑箱效应,使得很难预测个人信息自决的结果。除了信息不对称的外在效应之外,每个人对同一事物的看法各不同,其文化水平及理性思考能力存在差异,从而导致个人无法准确意识到信息收集和处理者对自身权利产生的负面后果。或者即使意识到了这种危险的可能性,也可能抱有侥幸或无所谓的心态,容忍这种不可控的风险处理和采集行为,进而导致做出可能损害自己合法权益的信息自决。此外,即使是公司,也无法完全控制这些数据的自动操作带来的潜在危险。大部分处理都是由“黑盒”完成,计算效率和程序复杂性无疑会让这些问题变得更加难以预测。^①

2.3.3 知情同意规则的规范构造

知情同意规则的规范构造需要在多个方面展开,以确保个人信息的合理使用和保护。首先,应在立法层面明确知情同意规则的基本要求和原则,为个人信息保护提供坚实的法律基础。其次,应对知情同意规则的具体实施细节进行规范,确保信息处理者在信息收集、使用和传播过程中遵循合法、透明和可靠的原则。最后,要加强知情同意规则的监督和执行,以便在发现侵犯个人隐私权和自决权的行为时及时采取措施。^②

立法层面的规范构造首要任务是确立知情同意规则的基本原则。例如,应在法律中明确规定信息处理者在收集、使用和传播个人信息时,必须征得个人的明确同意。此外,还应规定信息处理者有义务向个人充分披露信息收集的目的、方式、范围和可能产生的风险,以便个人在充分了解的基础上作出决策。同时,法律还应规定在特定情况下,如国家安全、公共利益等方面,对知情同意规则的适用可有一定的限制。

在具体实施细节方面,规范构造应关注以下几个方面:首先,明确信息处理者如何向个人披露信息收集的相关信息,如信息披露的方式、时机和内容等。为了确保披露的有效性,可以要求信息处理者采用简洁、清晰和易于理解的语言,避免使用过于复杂和模糊的表述。^③其次,明确个人如何表示同意或拒绝信息收集。可以要

① 郑佳宁. 知情同意原则在信息采集中的适用与规则构建[J]. 东方法学,2020,(02):198-208.

② 马特. 民事视域下知情同意权的权利基础及规则建构[J]. 江淮论坛,2014,(05):132-137.

③ 刘海云. 民法视野中的知情权[J]. 北方工业大学学报,2007,(04):38-44.

求信息处理者提供明确的同意和拒绝选项，避免采用默认同意的方式。此外，还应规定个人有权在任何时候撤回同意，并对已经收集的信息进行删除或匿名处理。最后，关注信息处理者对个人信息的使用和传播范围，要求其严格遵循个人的同意范围，不得擅自扩大使用或传播。

加强知情同意规则的监督和执行是确保规范构造有效性的关键。首先，需要建立健全的监督机制，如设立专门的监管部门，负责对信息处理者的行为进行监督和审查。其次，应设立举报和投诉渠道，便于个人在发现侵犯其隐私权和自决权的行为时，能够及时向有关部门反映情况。同时，监管部门应对举报和投诉进行及时、公正和有效的处理，对违反知情同意规则的行为予以制裁。此外，监管部门还应积极开展宣传和教育工作，提高公众对知情同意规则的认识和重视程度，增强个人维权意识。

除了以上措施，还需要不断完善和优化知情同意规则的规范构造。例如，可以借鉴国际上的成功经验和做法，将最佳实践引入国内立法和实施过程。此外，还应关注新兴技术的发展，如大数据、人工智能等，及时调整和完善知情同意规则，以适应不断变化的信息处理环境。知情同意规则的规范构造需要在立法、实施和监管等多个方面进行综合施策，以确保个人信息的合理使用和保护。只有在各方面的共同努力下，才能有效地保障个人隐私权和自决权，促进个人信息保护的健康发展。^①

① 马特. 民事视域下知情同意权的权利基础及规则建构[J]. 江淮论坛,2014,(05):132-137.

第3章 敏感个人信息保护中知情同意规则适用的主要问题及反思

3.1 处理敏感个人信息的前提不清晰

3.1.1 界定敏感个人信息处理场景的模糊性

在敏感个人信息保护领域，明确处理场景的界定是一项至关重要的任务。《个人信息保护法》第二十八条明确规定了处理敏感个人信息的前提，包括特定的目的、充分的必要性。但是法律规定没有具体说明到底什么样的目的是特定的，到什么程度才算是充分的处理敏感个人信息的必要性。这样的规定，对于一个普通的信息主体而言是很抽象的，难以做出正确的判断。从第十三条第一款中第二项至第五项的内容我们可以得出：这几项被视为处理一般个人信息的目的；其次，款项内所提及的“所需”的字样，可以理解为处理一般个人信息的“必要性”，这个“必要性”与上述的“充分必要性”中的“必要性”的含义应该是一致的。但是，不能因此根据体系解释在敏感个人信息的处理之中去适用十三条第一款的规定，这样会导致敏感个人信息的处理规则没有特别之处，起不到特别保护的作用，这也不是立法者的初衷。只有在满足“充分”的要求之上的“必要性”，才是适用于敏感个人信息处理规则的前提之一。

然而，在现实中，处理敏感个人信息场景的模糊性仍然是一个普遍存在的问题。这种模糊性给法律适用带来了困难，也可能导致个人隐私权的侵犯。本节将从理论和实践的角度，探讨敏感个人信息处理场景模糊性的原因及其影响。

首先，敏感个人信息的定义尚无统一标准。虽然各国法律对敏感个人信息的定义有所不同，但在一般情况下，涉及个人生物特征、健康状况、性取向、宗教信仰、种族等信息被认为是敏感的。然而，这种分类仅仅是一个大致的框架，具体到某一信息是否属于敏感个人信息，仍存在较大的争议。这种定义的不明确性，使得在实际操作中，难以判断某一信息是否属于敏感个人信息，从而导致处理场景的模糊性。

其次，值得我们重点注意的是：信息处理过程中的技术手段和方法在不断发展变化。随着大数据、人工智能等技术的发展，个人信息处理方式变得越来越复杂，这导致了处理敏感个人信息场景的不断扩展和变化。在这种情况下，传统的法律法规很难跟上技术发展的步伐，导致处理敏感个人信息的场景界定变得愈发困难。

以云计算为例，云计算技术为用户提供了方便快捷的数据存储和处理服务。然而，云服务提供商在存储和处理用户数据的过程中可能接触到大量敏感个人信息。一些云服务提供商可能将用户的敏感信息用于商业目的，而用户并未明确同意这些

行为。此外，云计算环境中数据的跨境传输也使得数据保护变得更加复杂，因为不同国家和地区的数据保护法律法规存在差异。

大数据技术的运用也带来了挑战。大数据分析可以从大量数据中挖掘出有价值的信息，但这些数据中可能包含敏感个人信息。例如，在疫情期间，为了追踪病毒传播，政府机构可能需要收集和分析民众的健康、出行等数据。尽管这一做法在公共卫生领域具有重要意义，但个人隐私保护问题却不容忽视。

智能机器人在人们的日常生活中越来越普及。这些机器人可以执行各种任务，如家政服务、客户服务等。然而，智能机器人在执行任务的过程中可能会收集大量用户的敏感个人信息。例如，智能家政机器人可能会获取居民家庭内的行为和生活习惯数据，而这些数据可能被用于针对性营销等商业用途以及在云计算和大数据应用方面，处理敏感个人信息的场景确实存在一定的模糊性。

案例一：亚马逊云服务数据泄露事件

亚马逊云服务（Amazon Web Services, AWS）是全球最大的云服务提供商之一，拥有众多的企业用户。2017年，美国国防部一份高度机密的数据在AWS上被公开发现，造成重大的安全风险。这份数据包含了美国国防部一个情报收集项目的详细信息，包括多台无人机和其他侦察设备的收集数据。

这个案例中，敏感个人信息处理场景的模糊性主要体现在两个方面。首先，云服务提供商通常只提供存储和计算服务，而数据的安全保护则主要取决于用户自身的管理。在这个案例中，美国国防部的数据管理存在严重的漏洞，导致高度敏感的数据被公开。其次，云服务提供商对用户数据的访问和使用也存在一定的模糊性。虽然亚马逊声称不会访问用户的数据，但在特定情况下，例如法律要求或安全调查时，亚马逊可能需要访问用户的数据。

案例二：Fitbit 健康数据的隐私问题

Fitbit 是一家生产可穿戴健康设备的公司，其产品可以记录用户的运动量、睡眠质量、心率等健康数据。这些数据被上传到 Fitbit 的云服务器中，用户可以通过手机 APP 查看自己的健康情况。然而，Fitbit 处理用户健康数据的方式引发了一些隐私问题。

第一，在 Fitbit 的隐私政策中，对于其如何处理用户健康数据的描述比较模糊。虽然 Fitbit 承诺不会将用户的健康数据出售给第三方，但它保留了将数据用于“提供和改进服务”的权利。这种模糊的描述让人怀疑 Fitbit 是否会将用户的健康数据用于其他目的，例如广告定向等。

第二，在 Fitbit 的健康数据在大数据分析下可能会暴露用户的敏感信息。例如，一项研究发现，通过分析 Fitbit 的运动数据，可以推测出用户的工作和居住地点。这使得用户在使用 Fitbit 的服务时，可能无意间泄露了自己的个人信息。

这些案例表明，随着数字化技术的快速发展，敏感个人信息处理场景不断扩展和变化，传统的法律法规面临着跟进技术发展的挑战。因此，有必要对现有的法律法规进行更新和完善，以适应这些新兴技术带来的挑战，确保敏感个人信息得到有效保护

此外，敏感个人信息处理的主体多样性也是导致处理场景模糊的一个原因。处理敏感个人信息的主体不仅包括政府部门、企业、个人，还包括非营利组织等。不同主体在处理敏感个人信息时，面临的法律责任和义务可能有所不同。而现行法律法规往往不能完全覆盖所有主体，这使得处理敏感个人信息场景的界定存在一定的难度。

最后，随着全球化的加速发展，跨境数据传输成为了一种常态。在这种背景下，不同国家和地区的法律法规之间存在差异，给处理敏感个人信息场景的界定带来了额外的挑战。由于跨境数据传输涉及多个司法辖区，处理敏感个人信息的规定可能存在冲突或不一致，这使得处理敏感个人信息的场景变得更加模糊。

综上所述，敏感个人信息处理场景模糊性的原因主要包括敏感个人信息定义的不明确性、技术手段和方法的不断发展变化、信息处理主体的多样性以及跨境数据传输带来的挑战。这种模糊性对法律适用和个人隐私权保护产生了不利影响。

3.1.2 法律法规对敏感个人信息处理要求的不明确性

在敏感个人信息保护领域，法律法规对处理要求的明确性至关重要。然而，在现实中，法律法规对敏感个人信息处理要求的不明确性仍然普遍存在，这给法律实施和个人隐私保护带来了困难。本节将从理论和实践的角度，探讨法律法规对敏感个人信息处理要求不明确性的原因及其影响。

案例一：欧盟的通用数据保护条例（GDPR）与云计算

欧盟的通用数据保护条例（GDPR）是全球最严格的数据保护法规之一，它对处理个人数据的公司提出了很高的要求。然而，对于云计算服务提供商来说，GDPR 的一些要求可能存在不明确性。

例如，GDPR 要求公司在处理个人数据时，必须获得用户的明确同意，并且必须告知用户数据将被用于何种目的。然而，在云计算的场景中，用户的数据往往是由第三方公司（如云服务的客户）收集和处理的，而云服务提供商通常不直接与最终用户接触。这就引发了一个问题：在这种情况下，谁应该负责获取用户的同意并告知用户数据的用途？云服务提供商应该对其客户的数据处理行为负责吗？

此外，GDPR 还要求公司在数据泄露发生时，必须在七十二小时内向监管机构报告，并通知受影响的用户。然而，云服务提供商可能并不知道其服务中存储的具体数据内容，也可能无法确定哪些用户的数据被泄露。因此，这个要求对于云服务提

供商来说,可能存在执行难度。

案例二:中国《网络安全法》与大数据应用

中国的《网络安全法》是中国对网络安全和数据保护的基本法规,它对处理个人信息的行为提出了一系列要求。然而,对于大数据应用来说,《网络安全法》的一些要求可能存在不明确性。

《网络安全法》要求网络运营者在收集和使用个人信息时,必须告知并获得个人同意,且收集的信息必须与其提供的服务直接相关。然而,在大数据的应用中,数据的收集和使用往往超越了单一的服务范围。例如,一个大数据公司可能会从多个来源收集数据,用于各种各样的分析和预测。在这种情况下,如何界定数据收集和使用与提供的服务的“直接相关性”?这个要求对于大数据公司来说,可能存在不明确性。

此外,《网络安全法》还要求网络运营者对其收集和存储的个人信息负责,采取必要的措施保护数据安全,防止数据泄露、损毁和丢失。

然而,在大数据的环境中,数据的处理过程往往涉及到多个环节和多个参与者,这就引发了一个问题:在数据处理过程中的各个环节,谁应该对数据的安全负责?如果数据在传输或分析过程中被泄露,责任应该由谁来承担?这个要求对于大数据应用来说,可能存在一定的不明确性。

根据相关案例的分析可以得出,首先,法律法规的制定往往滞后于技术发展。随着大数据、云计算、人工智能等技术的不断发展,个人信息处理方式日益复杂化,涉及的领域也越来越广泛。然而,现行法律法规在面对这些新兴技术时,往往难以跟上其发展速度,导致法律法规在制定时就已经存在滞后性。这种滞后性使得法律法规在应对敏感个人信息处理问题时,很难提供明确的指导。

其次,不同国家和地区的法律法规存在差异。在全球化背景下,各国法律法规在敏感个人信息保护方面的规定各有侧重,甚至可能存在冲突。这种差异使得在跨境数据传输、国际合作等场景中,法律法规对敏感个人信息处理要求的明确性受到挑战。

此外,现行法律法规对敏感个人信息处理的主体承担的义务和责任界定不清。处理敏感个人信息的主体包括政府部门、企业、个人等多种类型,而现行法律法规往往不能完全涵盖所有主体类型,甚至可能存在重叠或矛盾的规定。这种现象使得处理敏感个人信息的主体在实际操作中,难以明确其应承担的义务和责任,进而影响敏感个人信息保护的实施效果。

最后,法律法规中对敏感个人信息处理环节的规定不够具体。敏感个人信息处理涉及采集、存储、使用、传输等多个环节,而现行法律法规对这些环节的规定往往较为宽泛,缺乏具体操作指南。这种情况给处理敏感个人信息的主体带来了较大

的法律风险，也给法律实施和监管带来了难度。

3.1.3 敏感个人信息处理场景的复杂性

在处理敏感个人信息的前提是明确识别并理解什么是敏感信息，以及在何种情况下信息应被视为敏感。然而，这个界定过程常常充满了模糊性和挑战。

首先，对于敏感个人信息的定义存在广泛的争议。不同的文化、法律环境和社会背景可能会对敏感性有不同的理解。例如，一些人可能认为金融信息是敏感的，因为它可能被用于诈骗或盗窃。然而，其他人可能认为健康信息更为敏感，因为它涉及到个人的隐私和尊严。这种差异使得敏感个人信息的界定变得复杂且模糊。

其次，信息的敏感性往往取决于特定的上下文。在某些情况下，一些看似无害的信息可能变得非常敏感。例如，一个人的购物习惯可能在大多数情况下并不敏感，但如果这些信息被用于不合理的价格歧视或侵入式的广告，那么它就可能被视为敏感信息。相反，一些通常被视为敏感的信息，在某些情况下可能并不那么敏感。例如，在医疗研究中，个人的健康信息可能需要被共享和分析，以提高医疗服务的质量和效率。

此外，随着技术的发展，如何界定敏感个人信息的处理场景也变得越来越模糊。在云计算和大数据的环境中，数据的收集、存储和分析往往是自动化和无处不在的。这使得界定何时和在何处正在处理敏感个人信息变得更加困难。例如，一个智能家居设备可能会收集用户的生活习惯和行为数据，用于提供更个性化的服务。然而，这些数据在什么情况下应被视为敏感信息？在设备收集数据时，应该如何获取用户的同意？这些问题都没有明确的答案，在处理敏感个人信息的场景界定中，存在的模糊性可以从许多现实案例中看出。

案例一：智能音箱收集用户数据

智能音箱，如亚马逊的 Echo，谷歌的 Home，或者苹果的 HomePod，已经成为许多家庭的普遍设备。这些设备通过监听用户的语音指令，提供各种服务，如播放音乐、查找信息、控制智能家居设备等。然而，这些设备在提供服务的同时，也在不断收集和處理用户的语音数据，这可能包括一些敏感的个人信总，如用户的生活习惯、个人喜好、甚至是一些私人对话。

在这个场景中，敏感个人信息的处理存在着显著的模糊性。首先，什么样的语音数据应被视为敏感信息？只有包含个人身份信息的对话，还是任何可能反映用户个人生活的对话都应被视为敏感？其次，智能音箱在何种情况下应被视为在处理敏感信息？只有在用户明确提供指令时，还是设备在监听状态下的任何时间都应被视为在处理敏感信息？

案例二：面部识别技术在公共场所的应用

面部识别技术在许多公共场所，如机场、商场、学校等，都得到了广泛的应用。这些技术可以用于提供便利的服务，如自动签到、支付、安全检查等。然而，这些技术在运行时，需要收集和处理大量的面部图像数据，这可能涉及到一些敏感的个人信息，如个人的身份、种族、性别、年龄等。

在这个场景中，敏感个人信息的处理也存在着模糊性。首先，面部图像数据应被视为敏感信息吗？如果只是用于提供服务，而不用于识别个人身份，那么这些数据是否仍然被视为敏感？其次，面部识别技术在何种情况下应被视为在处理敏感信息？只有在用户明确知道并同意使用面部识别服务时，还是只要设备在运行，即使用户并不知道，也应被视为在处理敏感信息？

为了解决这些问题，我们需要建立一套全面而灵活的方法，来界定敏感个人信息和处理场景。这可能包括制定更明确的法律法规，对敏感个人信息的定义和处理要求进行明确规定；建立公开透明的数据处理规则，让用户了解自己的数据是如何被处理的；以及开发更先进的数据分析技术，如隐私保护的数据挖掘和匿名化技术，以确保在收集和分析数据的过程中，保护用户的隐私。

我们还需要教育和引导公众，让他们了解什么是敏感个人信息，以及在何种情况下他们的信息可能被收集和使用。公众应该有权知道自己的数据是如何被处理的，并有权决定是否同意这种处理。我们需要建立有效的机制，使得公众能够行使这些权利。

同时，我们也需要鼓励和促进多方面的对话和合作。政府、企业、科研机构、公众和其他利益相关者，都应参与到这个过程中来，共同探讨如何界定敏感个人信息和处理场景，以及如何在保护隐私和利用数据之间找到平衡。

最后，我们需要认识到，界定敏感个人信息和处理场景的模糊性，是一个动态的、不断变化的过程。随着社会的发展和技术的进步，我们对敏感性的理解，以及我们处理个人信息的方式，都可能会发生变化。因此，我们需要不断地反思和调整我们的方法，以适应这些变化。

总的来说，界定敏感个人信息和处理场景的模糊性是一个复杂且重要的问题。解决这个问题需要我们投入时间和精力，进行深入的研究和讨论。只有这样，我们才能确保在利用数据的同时，保护每个人的隐私和权益。

3.2 敏感个人信息保护中知情同意规则中的告知规则标准不明确

3.2.1 告知内容的不完整性与不明确性

在敏感个人信息保护中，知情同意规则的实施对于维护信息主体的合法权益具有重要意义。然而，实际操作过程中，告知规则标准的不明确性可能导致告知内容

的不完整性与不明确性，从而影响知情同意规则在敏感个人信息保护中的具体适用。我国诸多法律规范上都有对告知规则做出规则，如《个人信息保护法》的十七条、十八条和《网络安全法》第二十二条。但是对比之下，《个人信息保护法》的规定更为清晰明了，通过明确的列举一系列具体的告知事项，告知信息主体在实际信息处理的过程中应该告知信息主体的事项，这样的规定有利于提高办事效率，具有实际操作性。但是，如果将信息处理者告知《个人信息保护法》第十七条第一款所有规定款项，就视为信息处理者的所有的告知义务全部实现是不妥的，从这样的角度来看，这样的规定太过于笼统，并不利于真正实现保护敏感个人信息的目的。故此，有必要重新构建好告知义务的具体的标准，完善敏感个人信息的规范系统。

在网络安全的环境中，告知内容的不完整性与不明确性是一个普遍存在的问题。

案例一：社交媒体平台的隐私政策

许多社交媒体平台，如 Facebook，Twitter 和微信等，都会为用户注册时提供一份隐私政策，告知用户他们的个人信息将如何被收集和使用。然而，这些隐私政策通常用专业的法律语言书写，且篇幅极长，使得许多用户在没有完全理解政策内容的情况下就点击了同意。在某种程度上，这种情况反映了告知内容的不完整性和不明确性。

例如，Facebook 在二零一八年的 Cambridge Analytica（剑桥分析公司）事件中，被发现将大量用户的个人信息，未经用户明确同意，就分享给了第三方。尽管 Facebook 在其隐私政策中已经包含了这种数据共享的可能，但由于政策的复杂性和模糊性，许多用户并未意识到他们的信息会被如此使用。

案例二：网络安全软件的告知策略

许多网络安全软件，如防病毒软件和 VPN 服务，都会收集用户的数据，以提供更好的服务。然而，这些软件在告知用户他们的数据将如何被收集和使用，往往存在不完整性和不明确性。

例如，某些 VPN 服务在宣传中声称，他们不会记录用户的任何活动。然而，在细读其隐私政策时，你可能会发现他们其实会记录一些“非个人化”的数据，如用户的网络流量、连接时间等。尽管这些数据可能不会直接暴露用户的身份，但在某些情况下，它们仍然可能被用于追踪用户的网络活动。这种情况反映了告知内容的不完整性和不明确性。

以上两个案例都反映出在网络安全的环境中，告知内容的不完整性与不明确性是一个普遍存在的问题。为了解决这个问题，我们需要提高隐私政策的透明度和可理解性，使得用户能够更清楚地知道他们的信息将如何被收集和使用。

首先，在法律法规层面，尽管对于告知规则的要求有所规定，但具体的实施细则仍存在较大的空间。如何界定“充分告知”以及如何确保信息主体能够充分了解

所涉及的敏感个人信息处理情况，这些问题在实际操作中并没有明确的解答。这种情况下，信息处理者可能会对告知规则进行选择性地遵守，导致信息主体对于敏感个人信息处理的真实情况缺乏了解。

其次，告知内容的不完整性与不明确性可能导致信息主体在知情同意时出现误判。由于信息处理者可能出于商业利益等因素，有意忽略或模糊告知内容，使得信息主体在做出同意决策时，无法全面了解敏感个人信息处理的具体情况。这种情况下，信息主体的知情同意可能并不符合法律法规要求，从而导致敏感个人信息保护的目受到损害。

此外，从信息主体的角度来看，告知内容的不完整性与不明确性也可能导致其在敏感个人信息处理过程中无法充分行使权利。当信息主体无法了解敏感个人信息处理的全部情况时，其在权利行使上可能会受到限制。例如，无法准确判断自己的敏感个人信息是否被合法处理，无法提出有效的异议，进而影响知情同意规则在敏感个人信息保护中的具体适用。

告知规则标准的不明确性在敏感个人信息保护中可能导致告知内容的不完整性与不明确性。为了解决这一问题，应当从完善法律法规、加强监管、提高信息主体权利意识等方面入手，以确保知情同意规则在敏感个人信息保护中的有效适用。

3.2.2 告知方式与途径的多样性与挑战

在敏感个人信息保护中，知情同意规则的实施要求信息处理者对信息主体进行充分告知。然而，随着科技的发展以及网络环境的日益复杂化，告知方式与途径的多样性带来了一定程度的挑战，可能影响知情同意规则在敏感个人信息保护中的具体适用，处理个人信息的告知方式与途径的多样性对于保护个人隐私至关重要，然而这也带来了一些挑战。

案例一：在线购物平台的告知方式

在线购物平台，如亚马逊、淘宝等，为用户提供了方便的购物体验，但在处理用户个人信息的告知方式上却存在挑战。这些平台通常在网页的底部或注册页面上提供隐私政策的链接，这种在线告知方式使得用户可以在任何时间、任何地点查看政策。然而，由于链接通常较小且不显眼，许多用户在使用平台的过程中可能会忽略这些告知内容。此外，隐私政策通常以冗长的法律文本形式出现，使得许多用户在没有完全理解政策内容的情况下就点击了同意。这种在线告知方式虽然方便，但在确保用户充分理解自己的信息将如何被使用方面存在挑战。

案例二：智能家居设备的告知途径

智能家居设备，如智能门锁、智能照明等，提供了高效便捷的家居体验，但在处理用户个人信息的告知途径上却存在挑战。一般情况下，用户在购买这些设备时，

会收到一份书面的用户手册，其中包含了设备的使用指南和隐私政策。然而，这种书面告知方式并不一定能确保用户阅读和理解这些信息。尤其是在设备设置过程中，用户可能会忽略这些书面材料，直接按照设备的提示进行操作。这就可能导致用户在不知情的情况下同意了一些可能侵犯他们隐私的数据处理操作。因此，这种书面告知途径虽然正式，但在确保用户充分理解和接受这些信息方面存在挑战。

以上两个案例都反映出，在处理个人信息的告知方式与途径上，无论是在线告知还是线下告知，书面告知还是口头告知，都存在着多样性与挑战。为了解决这个问题，我们需要在设计告知方式和途径时，充分考虑用户的阅读习惯和理解能力，以提高告知内容的可理解性和可见性。

首先，不同的告知方式与途径可能导致信息主体对告知内容的理解程度不一。例如，在线告知与线下告知、书面告知与口头告知等方式在传递信息效果上存在差异。信息处理者可能会根据自身利益选择不同的告知方式，从而影响信息主体对敏感个人信息处理的全面了解。因此，如何确保在不同告知方式与途径下，信息主体都能够充分理解告知内容，是知情同意规则在敏感个人信息保护中需要解决的问题。

其次，告知方式与途径的多样性可能导致信息主体在面对众多告知渠道时产生困惑。随着互联网的发展，信息处理者可以通过各种方式进行告知，如电子邮件、社交平台、APP 推送等。然而，在面对如此多的告知渠道时，信息主体可能会感到困惑，无法准确辨别哪些告知内容是与敏感个人信息处理相关的。这种情况可能导致信息主体在知情同意时无法做出明确的判断，从而影响知情同意规则在敏感个人信息保护中的具体适用。

此外，告知方式与途径的多样性在一定程度上加大了信息处理者的告知责任。面对不同的信息主体，信息处理者需要考虑如何选择合适的告知方式与途径，以确保信息主体能够充分了解敏感个人信息处理的相关情况。然而，在实际操作过程中，信息处理者可能会因为成本、技术等原因，选择简化或忽略某些告知方式与途径，导致信息主体无法全面了解敏感个人信息处理情况。

综上所述，告知方式与途径的多样性在敏感个人信息保护中带来了一定程度的挑战。为了解决这一问题，应当从完善法律法规、制定统一的告知标准、加强信息主体权利意识等方面入手，以确保知情同意规则在敏感个人信息保护中的有效适用。

3.2.3 针对不同处理主体与场景的告知规则差异

在敏感个人信息保护中，针对不同处理主体与场景的告知规则差异也是一个值得关注的问题。实际上，敏感个人信息的处理主体和场景多种多样，包括政府部门、企业、医疗机构、教育机构等。这些处理主体在处理敏感个人信息时，可能面临不同的法律责任和义务，而且所涉及的场景也各具特点。因此，在知情同意规则的具

体适用中，需要考虑如何因地制宜地制定告知规则，以满足不同处理主体和场景的需求。

案例一：政府部门的信息收集和使用

政府部门通常需要收集和处理大量的个人信息，以提供公共服务和执行公务。例如，税务部门需要收集纳税人的收入信息，公安部门需要收集居民的身份信息等。在这些情况下，政府部门通常不需要向个人明确告知他们的信息将如何被收集和使用，因为这些信息的收集和使用通常被视为是执行公务的一部分。然而，这种特殊的告知规则可能会导致个人在某些情况下对他们的信息被如何使用感到困惑或者担忧。

案例二：医疗机构的个人健康信息处理

医疗机构需要收集和处理大量的个人健康信息，以提供医疗服务。这些信息通常被视为高度敏感，因此医疗机构在处理这些信息时需要遵循严格的告知规则。例如，医疗机构通常需要在收集信息前获取个人的明确同意，并向个人明确告知这些信息将如何被使用。然而，这种告知规则在紧急医疗情况下可能会变得模糊，因为在这些情况下，医疗机构可能需要在未能及时告知的情况下处理个人的健康信息。

以上两个案例都反映出，在处理个人信息的主体和场景不同，可能会导致告知规则存在差异。这就需要在设计和实施告知规则时，充分考虑到这种差异性，以确保在不同的处理主体和场景中，个人的信息都得到了适当的保护。

首先，不同处理主体在敏感个人信息保护中承担着不同的法律责任和义务。例如，政府部门在处理敏感个人信息时，需要严格遵守国家法律法规，保护信息主体的合法权益；企业在处理敏感个人信息时，除了要遵守法律法规外，还需要注意维护公司声誉和客户信任。因此，在制定告知规则时，应充分考虑各个处理主体的特点，确保规则能够适应不同主体的需求。

其次，针对不同场景的告知规则也需要有针对性。例如，在医疗场景中，涉及病患的医疗信息、基因信息等敏感信息，告知规则应注重保护病患隐私，防止信息泄露；而在金融场景中，涉及消费者的信用信息、资产信息等敏感信息，告知规则则应强调保护消费者权益，防止信息被滥用。因此，根据不同场景的特点，制定相应的告知规则，有助于提高知情同意规则在敏感个人信息保护中的实效性。

此外，对于跨行业或跨领域的敏感个人信息处理，如何协调不同处理主体和场景的告知规则也是一个挑战。在这种情况下，可能需要通过制定统一的、适用于多种场景的告知规则，以确保知情同意规则在敏感个人信息保护中的有效适用。

3.3 敏感个人信息保护下知情同意规则中同意规则不明确

3.3.1 同意规则中明确性不足的问题

在敏感个人信息保护的背景下，知情同意规则中同意规则的不明确性表现在多个方面。并且，同意规则的明确性是保护个人信息的重要一环，然而在实际应用中，我们常常看到同意规则中明确性不足的问题。

由于敏感个人信息的特性，除去一般个人信息中的同意规则之外，还有一些特殊的同意规定，包括了：单独同意、书面同意以及未满十四周岁成年人需要其监护人同意等规则。这些规则存在着许多问题，实际中也很难操作。需要去完善这些问题，实现对敏感个人信息的强保护。

《民法典》一百四十条中明确规定同意分为明示同意和默示同意。GDPR 第九条第二款 a 项就明确指出需要明确同意而不是默示同意，我国的法律亦是如此。《个人信息保护法》第十三条第一款中规定了一般个人信息的保护规则，是部分借鉴于 GDPR 第九条第二款的敏感个人信息的处理规则。两种处理规则虽然存在相似之处，但是不代表前者可以直接适用于敏感个人信息的处理规则之上。相较之下，观察《个人信息保护法》第二十九条的敏感个人信息的处理规则，单独同意+书面同意的双重同意的要求是明显高于一般个人信息保护规则的。其中，这两种同意方式都是明示的，要求比默示同意要严格的多，是指信息主体通过主动、肯定性的动作或者语言以及书面明确的声明对其的个人信息做出的特定处理的授权行为。^①更有国外的学者认为，不管是一般个人信息还是敏感个人信息，在进行信息处理的时候都应该采取明示同意，充分体现透明原则和自愿原则。《个人信息保护法》第二十九条的规定是《个人信息保护法》第十四条的一般个人信息保护规则的细化。这样的规定之下，要求信息处理者在处理敏感个人信息时，不仅要有特定的目的以及充分的必要性的要求，还要满足单独同意和书面同意的要求。

案例一：社交媒体平台的同意规则

在社交媒体平台如微信、微博等，在用户注册时，通常会出现一份隐私政策，要求用户同意后才能使用平台服务。然而，这些隐私政策通常用极其复杂的法律语言书写，且篇幅极长，许多用户在没有完全理解政策内容的情况下就点击了同意。这种现象反映了同意规则中明确性不足的问题。用户并未清晰地了解到他们同意的具体内容，以及这对他们个人信息的保护可能产生的影响。

案例二：在线购物平台的同意规则

在许多在线购物平台如京东、淘宝等，在用户进行购物时，需要用户提供一些个人信息，如地址、电话等。然而，在收集这些信息的过程中，平台可能会默认用

^① 参见韩新远：《个人行为轨迹信息的法律属性与分类保护研究》，载《交大法学》2021 年第 3 期。

户同意接受推广信息，除非用户主动取消。这种默认同意的规则可能会导致用户在不清楚的情况下，接受了一些他们并不希望接受的服务或条款。这同样反映了同意规则中明确性不足的问题。

以上两个案例都表明，我们需要在设计 and 实施同意规则时，确保规则的明确性，让用户清晰地了解他们同意的内容和可能的影响，以保护他们的个人信息。

首先，法律和法规对敏感个人信息的同意规则的界定和描述较为抽象和笼统，这可能导致在实际操作过程中出现歧义。法律对于何种行为算作有效同意、在何种情形下同意应视为明确、如何证明同意已经取得等问题都没有明确的规定。这不仅增加了信息主体和处理者在实际操作中的困扰，还可能导致在纠纷处理中的难以裁决。

其次，同意规则中明确性不足的问题还表现在法律对于同意的主体和行为的规定上。例如，在处理敏感个人信息时，是否需要征得信息主体的明确同意，还是默认同意即可？处理者如何判断信息主体是否已经充分理解并同意处理敏感个人信息的用途和范围？在实际操作过程中，这些问题可能导致双方在同意的效力和范围上产生争议。

此外，由于技术的不断发展和应用场景的多样性，敏感个人信息在处理过程中可能面临多种复杂情况。这就要求同意规则能够适应不同场景，同时具备一定的灵活性。然而，现行法律规定过于宽泛，无法覆盖所有可能的情形，也没有为如何适应不同场景提供明确的指引。

敏感个人信息保护下知情同意规则中同意规则不明确主要体现在法律规定的抽象性、主体和行为的不明确性以及适应多样化场景的挑战。为了更好地保护敏感个人信息，有必要对现行法律进行完善，提高同意规则的明确性和适用性。

3.3.2 同意方式与途径的多样性带来的挑战

在敏感个人信息保护的背景下，知情同意规则中同意方式与途径的多样性带来了一定的挑战。随着科技的发展和信息时代的到来，同意方式与途径已不再局限于传统的书面形式，而是涉及到多种线上和线下手段，如电子签名、点击同意按钮等。这种多样性在一定程度上提高了信息交流和处理的效率，但同时也增加了在同意有效性和真实性方面的难度。

同意方式与途径的多样性在一定程度上提升了用户的便利性，但同时也带来了一些挑战。

案例一：电子商务网站的"点击同意"按钮

在许多电子商务网站如亚马逊、淘宝等，当用户在注册账号或进行购物时，通常需要点击一个"同意"按钮，以表示他们同意网站的服务条款和隐私政策。这种"点

击同意"的方式非常方便,用户只需要简单地点击一下鼠标就可以完成同意的过程。然而,这种方式也存在挑战。首先,许多用户可能会在没有阅读或完全理解条款和政策的情况下就点击了"同意"。其次,这种方式也可能使得用户在未意识到的情况下同意了一些可能侵犯他们权益的条款。

案例二:电子签名在贷款合同中的应用

在许多在线贷款平台如借呗、微粒贷等,用户在申请贷款时,通常需要通过电子签名的方式来同意贷款合同。电子签名的方式既方便又快捷,用户无需亲自到场,只需要在网上签名就可以完成合同的签订。然而,这种方式也存在挑战。由于电子签名的便捷性,用户可能会在没有充分审查合同条款的情况下就签署了合同。此外,电子签名的法律效力在不同的司法管辖区可能存在差异,这可能会导致在合同争议解决时出现问题。

以上两个案例都反映了同意方式与途径的多样性带来的挑战。为了解决这些挑战,我们需要在设计 and 实施同意方式与途径时,确保用户能够充分理解他们所同意的内容,并且明确这些同意的法律效力。

首先,各种同意方式与途径的多样性可能导致信息主体在授权过程中出现误解或者未充分理解。例如,在线点击同意按钮往往使得信息主体忽略了详细阅读授权条款,进而在未充分了解情况下就给予了处理敏感个人信息的同意。此外,电子签名等形式的同意,由于其非直观性,可能导致信息主体在签署过程中并未充分认识到所涉及的敏感个人信息的种类和处理范围。

其次,同意方式与途径的多样性也为信息处理者提供了更多的操作空间。一些不法信息处理者可能通过设计繁琐的授权流程、模糊的条款描述或者设置默认勾选等方式,使得信息主体在授权过程中不自觉地放弃了对敏感个人信息的保护。这样的行为实际上削弱了知情同意规则的作用,导致信息主体的权益受到损害。

针对同意方式与途径多样性带来的挑战,有必要对现行法律进行完善,以确保同意规则在不同途径下的有效性和适用性。例如,可以规定信息处理者在采用不同同意方式与途径时需要提供清晰、明确的告知内容和授权范围,并确保信息主体在同意前有足够的时间和机会进行审阅。同时,对于不法信息处理者的行为,应加大监管力度和处罚力度,以保护信息主体的合法权益。

3.3.3 针对不同处理主体与场景的同意规则差异

针对不同处理主体与场景,敏感个人信息保护下知情同意规则中的同意规则差异也是一个值得关注的问题。由于各种信息处理主体和场景存在本质差异,这就要求在制定和实施同意规则时要具备一定的灵活性和针对性,以保障信息主体权益的同时,也尊重各类处理主体的合法权益,并且,处理个人信息的主体和场景可能会

因其特殊性而导致同意规则存在差异。

案例一：非营利组织与个人信息的处理

非营利组织在开展公益活动时，可能需要收集和处理一些个人信息，比如在开展救灾活动时需要处理捐赠者的姓名、联系方式等信息。在这些场合下，非营利组织需要明确告知个人他们的信息将被如何使用，并且需要得到个人的明确同意。然而，如果非营利组织是在紧急救灾情况下处理个人信息，他们可能会在未能及时得到个人同意的情况下处理个人信息，这与在一般情况下非营利组织处理个人信息的同意规则存在差异。

案例二：企事业单位的客户信息处理

企事业单位在运营过程中，需要收集和处理大量的客户信息，如在提供服务时需要处理客户的姓名、联系方式、消费记录等信息。这些信息的收集和使用通常需要得到客户的明确同意。例如，电信公司在提供服务时，需要收集客户的身份证信息和地址信息，这些信息的收集和使用都需要得到客户的明确同意。

然而，企事业单位在处理客户信息时，也可能存在同意规则的差异。例如，一些企事业单位可能会在服务协议中设置默认同意条款，认为客户在使用服务时默认同意他们的信息收集和使用政策。这种默认同意的规则可能会导致客户在不清楚的情况下同意了他们的信息被收集和使用，从而可能导致他们的个人信息权益受到侵害。

同意规则可能会因处理个人信息的主体和场景的不同而存在差异。这就需要在设计和实施同意规则时，充分考虑到这种差异性，以确保在不同的处理主体和场景中，个人的信息都得到了适当的保护。

首先，处理主体类型的不同可能会影响同意规则的实施。例如，政府部门、企事业单位、非营利组织和个人之间在目的、能力和责任方面存在差异，这就要求在制定同意规则时要充分考虑这些差异，避免一刀切的规定。同时，针对不同类型的处理主体，应当设立不同的责任和义务，确保其在处理敏感个人信息时能够充分保障信息主体的权益。

其次，不同场景下的敏感个人信息处理可能涉及到多种不同的法律法规和行业标准。例如，在医疗、金融、教育等领域，处理敏感个人信息的规定和要求可能各不相同，这就要求同意规则在不同场景下具备一定的适应性。为此，有必要在现行法律体系中增加针对性的规定，以确保同意规则能够根据不同场景进行调整。

最后，针对不同处理主体与场景的同意规则差异，应当加强监管和执法力度，确保各类信息处理主体在遵循同意规则的过程中能够充分保障信息主体的合法权益。对于不同类型的处理主体，应当建立相应的监管机制，明确各方在敏感个人信息处理过程中的权利和义务，以确保同意规则在各种情况下得到有效落实。同时，对于

违反同意规则的行为，应当加大处罚力度，以形成有效的震慑作用。

3.4 敏感个人信息保护措施不严格

3.4.1 存在制度漏洞的保护措施

在当前的敏感个人信息保护措施中，存在一定程度的制度漏洞，在处理个人信息的法律制度和保护措施在实际运用中，可能存在一些制度漏洞。

案例一：数据安全法对于数据处理的规定

中国的数据安全法对于数据处理的规定主要集中在第四十二条，规定网络运营者应当对其收集、存储的个人信息进行加密等安全保护措施。然而，法律对于加密等具体操作方式并未作出详细的规定，也没有明确在数据处理过程中出现安全问题，运营者应如何负责。这种情况使得在实际操作中，网络运营者可能对于如何进行数据加密等安全措施存在操作的模糊性，同时也给了一些不负责任的运营者可乘之机，存在一定的制度漏洞。

案例二：《个人信息保护法》对于同意原则的规定

中国的个人信息保护法在第二十二条规定了个人信息的同意原则，即信息处理者需要在收集、使用个人信息前明确告知并获得个人同意。然而，法律对于“明确告知”的具体方式并没有详细规定。在实际运用中，一些信息处理者可能通过复杂的法律语言或者隐藏在一长串条款中的方式进行告知，使得信息主体在未充分理解其个人信息如何被处理的情况下就已经同意了信息处理。这一点上，同意原则的实施存在一定的制度漏洞。

以上两个案例都表明，我们在设计和实施个人信息保护的法律制度和保护措施时，需要充分考虑到可能存在的制度漏洞，并进行适当的修补，以确保个人信息的有效保护。

首先，相关法律法规尚不完善，导致保护措施的落实难以实现。尽管有《个人信息保护法》等相关法律法规进行规范，但在具体执行过程中，仍然存在一些模糊地带，这使得信息处理者有时可能在法律的空白地带中逃避法律责任。其次，保护措施的实施细节缺乏明确指导，导致执行难度加大。在处理敏感个人信息时，应当遵循严格的程序 and 标准，然而，实际操作中往往因为缺乏明确的操作规程而导致保护不力。再次，部分企事业单位对敏感个人信息保护的重视程度不够，可能导致保护措施的不严格执行。这种情况下，企事业单位在获取和处理敏感个人信息时，可能会忽略一些关键的保护措施，从而增加信息泄露的风险。最后，与国际间的数据保护法规存在差异，可能会导致跨境数据传输中的保护措施缺失。在全球化的背景下，跨境数据传输变得越来越频繁，但各国在敏感个人信息保护方面的法规存在差

异，这可能导致在数据传输过程中的保护措施不足。

因此，要解决敏感个人信息保护措施不严格的问题，需要从完善法律法规、明确实施细节、加强企事业单位的保护意识以及加强国际合作等方面入手，进一步完善保护措施。

3.4.2 敏感个人信息保护培训和意识不足

敏感个人信息保护培训和意识的不足是导致保护措施不严格的另一个重要原因。首先，对于敏感个人信息保护的重要性认识不足，很多企事业单位以及相关从业人员缺乏足够的敏感性，未能充分意识到保护敏感个人信息的重要性。这可能导致在处理敏感个人信息时出现疏忽，增加泄露风险。其次，敏感个人信息保护的培训和教育工作不到位。由于缺乏系统的培训和教育，许多从业人员对敏感个人信息保护的具体措施和方法了解不足，无法在实际工作中有效地执行保护措施。

此外，企事业单位对敏感个人信息保护的投入不足，有时会导致保护设施和技术不完备。很多企事业单位在敏感个人信息保护方面的投入相对较低，可能导致数据安全设施不完善、技术手段落后，从而影响保护措施的执行效果。最后，监管部门在敏感个人信息保护方面的监管力度不足。尽管有相关法律法规进行约束，但实际执行过程中，监管部门的监管力度和频率可能无法满足敏感个人信息保护的需求，导致部分企事业单位在保护措施执行上存在不严格的现象。

因此，要解决敏感个人信息保护培训和意识不足的问题，需要从多个层面着手。首先加强敏感个人信息保护的宣传和教育，提高企事业单位和相关从业人员对保护敏感个人信息重要性的认识；其次完善培训体系，加大对从业人员的教育和培训力度，确保他们能够掌握并执行相关保护措施；再者，加大企事业单位在敏感个人信息保护方面的投入，提升保护设施和技术水平；最后，加强监管部门在敏感个人信息保护方面的监管力度，确保相关法律法规的有效执行。

3.4.3 监管与执法力度不够强大

敏感个人信息保护不严格的一个重要原因是监管与执法力度不够强大。实际情况中，虽然已有一系列相关法律法规对敏感个人信息的保护做出了规定，但监管部门在执行和执法过程中面临诸多挑战，导致保护效果不尽如人意。

例如，在人员和资源方面，监管部门往往面临人力和资金不足的问题。敏感个人信息保护的监管任务繁重，这导致监管力度难以全面覆盖所有领域。在技术能力方面，监管部门也可能难以应对新兴技术和复杂的数据处理方式。以某大型社交网络平台为例，该平台拥有数亿用户，用户之间的互动产生的数据量巨大，监管部门需要投入大量人力、财力和技术力量才能有效地进行监管。然而，在现实中，监管部门可能缺乏足够的资源，导致执法效果受到影响。

此外，法律法规的执行过程中存在漏洞。一方面，部分法律法规的表述可能不够明确，给予了一定的执行空间，导致执法过程中存在不同的解读和执行标准。以某移动应用程序为例，其可能涉及用户定位信息、通讯录信息等敏感数据，但针对这些数据的处理方式和保护要求，法律法规可能没有明确的规定，导致在实际执法过程中产生歧义。另一方面，法律法规的更新速度可能无法跟上技术发展的步伐，使得部分领域的监管存在空白，无法对敏感个人信息的保护起到有效的约束作用。例如，在面部识别技术日益普及的情况下，针对该技术的监管规定可能尚不完善，导致一些企业在收集和处理用户面部信息时滥用技术、侵犯用户隐私。

最后，执法惩戒力度不足。对于违反敏感个人信息保护规定的行为，执法部门的惩戒力度可能不足以起到有效的震慑作用。以某知名互联网公司为例，该公司曾因收集和出售用户敏感信息被处以数百万元罚款。然而，对于该公司而言，数百万元的罚款在其巨额利润面前显得微不足道。因此，这样的惩罚力度对于一些企业和个人可能无法起到足够的震慑作用。他们可能会因为承担较低的法律风险而选择冒险处理敏感个人信息，从而导致保护措施不严格。

敏感个人信息保护不严格的问题源于多方面因素，包括监管与执法力度不足、人员和资源不足、法律法规执行过程中的漏洞以及执法惩戒力度不足。为了有效保护敏感个人信息，有必要从多个方面加强监管和执法。首先，增加人员和资源投入，提高监管部门的技术能力，以便能够应对新兴技术和复杂数据处理方式带来的挑战。其次，完善法律法规，确保其明确、全面、及时地覆盖敏感个人信息的保护要求。最后，提高执法惩戒力度，对违反敏感个人信息保护规定的行为给予足够的惩罚，以达到有效震慑的作用。

第4章 敏感个人信息保护中知情同意规则的改善措施

4.1 明确处理敏感个人信息的前提条件

4.1.1 明确“特定目的”

特定目的是处理敏感个人信息最为关键的前提条件。以特定目的为中心，充分必要性和严格保护措施相继展开。有学者认为“特定的目的”是指在明确、合理的基础上，根据具体敏感个人信息处理场景进行权衡，结合实践经验和一般理性人的标准来判断是否具有特定性。^①但“特定的目的”是不确定的概念，其语义解释的空间还很大，有必要对其进一步的界定，才能有效缓解其适用的误区。可以从以下几个方面去理解敏感个人信息处理中的“特定的目的”：

第一，特定的目的必须是具体的、明确的目的，而不是空泛的目的。“特定”这一词对目的的限制是指该目的应该在收集敏感个人信息之前就已经是确定的，对目的的描述也应该是充分的、详细的，使之具有辨识度。因此，这样就要求目的不能过于抽象或者模糊，例如财产安全目的、法定职责目的、公共利益目的等这些表述就不符合特定的要求。在具体的处理敏感个人信息的事项之中，信息处理者必须告知信息主体某项具体法定职责或者义务、特定突发的公共卫生事件或者那种国家公共利益而处理敏感个人信息，但法律、其他规范明确规定应当保密或者不需要告知的情形除外。例如，生物研究机构、药品研究公司在需要收集他人的基因信息的时候，不能笼统地告知是以符合医疗健康的目的而收集他人信息，而是要非常详细具体地说明其收集他人基因信息的目的，例如是为了研究某种生物现象是否有效或者研发新型的药品。换言之，收集他人敏感个人信息的目的越具体，其目的就越具有特定性。^②

第二，特定目的可以是立法机关和执法机构明确指定的目的。基于这样的规定，信息处理者可以依法处理信息主体的敏感个人信息。例如，在疫情爆发的期间，有些医疗机构为了研发新冠疫苗，获得了国家的立法机构或执法机关的授权，可以处理一部分的敏感个人信息。这样规定的好处有很多。对于相关的机构而言，对于所规定的的事项之中，可以对敏感个人信息进行事前的监管；对于信息主体自身而言，明确敏感个人信息的边界，能够更好的进行判断，维护好自身的权益；对信息处理者而言，有明确的目的规则去适用，降低了处理个人信息的成本。^③

① 江必新、李占国.中国人民共和国个人信息保护法条文解读与法律适用.北京：中国法制出版社,2021:103.

② 程啸.论个人信息处理中的个人同意[J].环球法律评论,2021,43(06):40-55.

③ 王利明、程啸.中国民法典释义·人格权编.北京:中国人民大学出版社,2020:59.

第三,特定目的的判断时不能单独光看特定目的这一项,还需要考量其他众多因素,如信息处理者的职业性质、具体的活动内容,是否为了实现公共利益以及是否为应对突发情况。出现上述情况时,信息处理者应当允许处理敏感个人信息,但这种处理也需要在合法的范围内去进行。此外,特定的目的得判断离不开充分必要性,两者是不可分割的关系。

第四,特定目的的原则在域外法上有可以参考借鉴之处。GDPR第5条有关吹个人数据的原则中的就有目的限制原则,具体而言,第1款b项中明确指出为“特定、明确和合法的目的”。该原则贯穿在敏感个人信息使用的各个阶段。一是收集阶段,个人信息处理者只有才特定目的之下才能收集相关的敏感个人信息;二是在使用阶段的限制,在被获得许可收集敏感个人信息之后,需要合理的适用,不能超过法律规定的范畴。^①

4.1.2 明确“充分必要性”

充分必要性设立目的是为了以防信息处理者以“合理使用”为名,对敏感个人信息进行过度的处理。“充分的必要性”要求“不能通过告知同意处理没有必要的敏感个人信息”。^②

对于一般个人信息的处理,只要具备必要性即可,但是对敏感个人信息的处理则需要要求“充分必要性”。尤其敏感个人信息与人身、财产安全和人格尊严过于密切。针对个人信息而言,法律更为注重于对其的合理利用以及如何充分发挥其经济效益,而敏感个人信息而言,法律并不提倡对其的过多的利用。这实质上是对信息处理程度进一步的降低,限制信息处理者处理过于的敏感个人信息,从根源上对其保护的一种手段。^③例如《深圳经济特区数据条例》只有规定“最小必要原则”的具体要求,信息处理者只能处理最少量的敏感个人信息类型和数量。个人信息的储存时间受到严格限制,在不需要时应及时删除或者匿名化处理,以此降低信息主体受到侵害的风险可能性。

由于“充分必要性”的内涵、外延的不确定性,难以用文义解释去对它进行说明,可以援用合理隐私期待理论对其进行说明。首先,何为合理隐私期待理论。在美国著名的Katz案中,哈兰大法官对合理隐私期待进行了说明。在主观上,个人必须表现出一种真实的隐私期待;在客观上,该期待能够得到社会的认为,具有合理性。^④其次,私密信息与敏感个人信息之间是交叉重合的关系。^⑤《民法典》第一千

① 龙卫球.中华人民共和国个人信息保护法释义.北京:中国法制出版社,2021:136.

② 韩旭至.敏感个人信息处理的告知同意[J].地方立法研究,2022,7(03):67-82.

③ 万方.个人信息处理中的“同意”与“同意撤回”[J].中国法学,2021,(01):167-188.

④ 吴基祥.合理隐私期待理论:网络适用与反思[J].青年记者,2021,(06):97-98.

⑤ 王利明.敏感个人信息保护的基本问题——以《民法典》和《个人信息保护法》的解释为背景[J].当代法学,2022,36(01):3-14.

零三十四条第三款明确规定了“个人信息中的私密信息，适用有关隐私权的规定；没有规定的，适用有关个人信息保护的规定”。正是因为两者的这样交织关系，法律对于两者的保护将始终联系在一起。基于此，应用合理隐私期待理论对“充分的必要性”进行解释具有可行性。需要特别说明的是，该规则仅适用于敏感个人信息与私密信息交叉重合的部分，该部分是具备双重属性的，相关的保护理论可以相互借鉴。再次，针对信息处理者处理敏感个人信息是否具有“充分的必要性”，采用合理隐私期待具体适用的问题。信息主体需要同时满足上述所说的客观条件与主观条件，两者缺一不可，即可认定为处理敏感个人信息是具有“充分必要性”的。非交叉部分的私密信息应当还是按照《民法典》第一千零三十三条第一款的规定进行，不需要考虑“充分必要性”的要求。最后，“充分必要性”始终是围绕“特定的目的”展开的。

4.2 敏感个人信息保护之下知情同意规则的细化规定

4.2.1 完善“告知规则”的规范表达与标准

告知规则现有的困境存在于内部和外部。内部在于表达不够规范统一，外部在于适用的标准不够完整。应该重新即将其规范表达，并制定好统一规范的标准，实现内外规则的协调适用，更好地督促信息处理者履行其告知义务，也更有利于信息主体维护自己的合法权益。

根据体系解释《个人信息保护法》第二十八条第二款中的充分必要性与第三十条中的必要性含义相同。但是现阶段没办法直接根据法释义学的途径让两者表述一致，为了减少信息处理过程的误用以及冲突，现有的方法有：一最高人民对此做出司法解释，明确指明第三十条的必要性就是第二十八条所说的充分必要性；二是直接将第三十条的必要性改为充分必要性的表述。此外，《个人信息保护法》第二十八条中有提及特殊目的，但第三十条中并未提及特定目的，但是根据体系解释可以认为第三十条中所告知内容也应该包括特定的目的，实现告知规则的统一。因此，在信息处理中不仅包括对个人权益的影响、特定的目的以及充分必要性，还要求信息主体告知时采用通俗易懂、精简的语言表达，不能欺骗信息主体。

结合上文信息处理者在信息处理时应该告知的事项包括：《个人信息保护法》第十七条第一款的事项、特定的目的、充分的必要性和个人权益的影响。虽然这些规定已经比一般个人信息的规定要严格的多，但是告知义务的标准仍是不够完整的、空泛的。因此，应当结合《民法典》第四百九十六条第二款再加上《个人信息保护法》的第十七条第一款和第三十条重新设定新的告知义务标准，即信息处理者在处理信息的时候，应该履行提示或者说明义务，没有履行该告知义务的，就视为没有

完成告知义务，就没有处理敏感个人信息的权限。现有的网络平台、APP 中的隐私条款大多数都为格式条款，因此，援用《民法典》第四百九十六条第二款是有可行性的和合理性的。其次，《民法典》第四百九十八条中规定，针对格式条款的内容有争议的时候，应当不利于提供格式条款的那一方。借鉴于这一规定，当信息处理者的告知内容有两种以上的解释时，被告知的信息主体按照自身的理解，应当选择有利于自身的那一种解释。故此，信息处理者在履行其告知义务时，信息主体可以对信息处理者的使用目的、使用途径、对自身可能带来的影响等多个方面的内容有一定的了解之后，再决定是否授权信息处理者能否处理其敏感个人信息。否则根据《民法典》第四百九十六条规定，只要是信息处理者没有履行提示义务，哪怕信息主体同意其处理相关的敏感个人信息，也不算真正完成了履行告知义务。此时，信息主体可以禁止他人处理其敏感个人信息或主张敏感个人信息不成为合同的内容。^①这样可以起到威慑信息处理者的作用，督促其履行告知义务，实现更好的保护敏感个人信息。

4.2.2 完善“单独同意”在敏感个人信息授权中的实践应用

根据现行法律规定，对敏感个人信息的同意必须采用单独同意的方式。然而，法律条文并未详细阐述单独同意的具体含义。从以下几个方面可以理解其意义：

首先，单独同意规则不允许采用全面授权方法。针对每一个敏感个人信息，都需要分别获得相关信息主体的授权才能进行处理。然而在实际操作中，信息处理者为了节省时间成本，往往采取笼统、概括式的方式获得信息主体的同意。这样的模式下，信息主体通常并不了解他们授权的具体内容，以及所授权的信息是否属于敏感个人信息。

其次，单独同意规则要求信息处理者负有告知义务。在单独授权中，敏感个人信息以逐项授权方式进行，信息主体可以单独就某项信息要求信息处理人应该如何告知被处理信息的范围以及用途，如此才能确保信息主体的知情同意。对单独同意的理解也应该与特定的目的相结合，同时，信息处理者要告知处理敏感个人信息对个人权益产生的影响，使信息主体意识到授权的后果，从而理性地做出是否授权的决定。

最后，单独同意规则应当彻底贯彻决绝提供服务的限制规则。在实践中，当人们去下载使用一些 APP 时，供应商虽然会询问用户是否同意处理其个人信息，看似用户有选择的权利。但是只有用户拒绝这种授权后，APP 将无法使用。例如，有些 APP 会要求提供行踪信息，拒绝提供行踪信息的话，APP 会强制推出无法正常使用。对此，《个人信息保护法》第十六条做出了相关的规定：个人信息处理者不得以个

^① 夏庆锋. 网络合同中不正当格式条款的纠正规则[J]. 江淮论坛,2020,(02):134-144.

人不同意处理其个人信息或者撤回同意为由，拒绝提供产品或者服务；处理个人信息属于提供产品或者服务所必需的除外。针对这种现象，单独同意将发挥其作用，通过对敏感个人信息的逐项同意，这样就有效实现对抗不提供服务的限制。在信息主体提供了信息处理者提供服务所需要的敏感个人信息后，虽然对部分敏感个人信息没有提供授权，但不影响其提供服务，信息处理人不能以缺乏一揽子授权为由拒绝提供服务。此外，《人脸识别规定》第四条第一项规定：如果信息处理者要求自然人同意处理其人脸信息才提供产品或者服务的，信息吹着以征得自然人或者其监护人同意为抗辩的，人民法院不予支持，但是处理人脸信息属于提供产品或者服务所必需的除外。这也进一步明确了信息处理者不得以拒绝提供服务为条件来强制收集他人的敏感个人信息。

4.2.3 建立二元同意规则

二元同意规则是以刑法中被害人理论为原型所构建的被害者理论，是指施害者和被害者，双方都主张同意作为正当化的关键条件是对自身权益处分的自由，但是这种同意也是有限度的。适用于个人信息保护中就是，信息处理者“同意”收集处理敏感个人信息，而信息主体“同意”许可这样的权限，基于此，处理相关信息的行为变得正当化。二元同意规则在敏感个人信息保护的构建是存在现实必要性的。不同于个人信息，敏感个人信息跟人格权益密切相关。立法者针对敏感个人信息的利用和保护中，当然是更侧重于敏感信息的保护。在这种理论之下，首先要对敏感个人信息进行分类根据信息主体受到伤害的大小，分为高敏感个人信息和一般敏感个人信息。^①

该规则的主要核心要点就是高敏感个人信息的同意效力，应该是无效的。理由如下：

第一，人格尊严的保护是敏感个人信息处理的核心所在。在许多情况下，敏感个人信息的处理直接影响到了人的尊严和权利，这背后密切相关的人格尊严，寄托了强烈的隐私诉求。^②举例来说，《个人信息保护法》第二十八条明确指出，敏感个人信息关乎到人格尊严，其中涉及到的如性生活、健康状况等高度敏感的信息，都触及到个人尊严的核心内容。处理这类信息，需要更严格的规定和更高的标准。

从合同的角度看，涉及这类敏感个人信息的买卖往往对应着严重的道德和法律问题。^③例如，如果信息主体与买家之间签订了买卖合同，这个合同在形式上可能看似合法，但实际上，它涉及的是出卖自己的隐私或人格信息，这种行为本质上违背了合同法中的公序良俗原则。因此，这种合同应被认定为无效，其法律效力应当受

① 高富平. 个人信息使用的合法性基础——数据上利益分析视角[J]. 比较法研究,2019,(02):72-85.

② 黄怡帆. 个人信息保护中知情同意的困境及重构[J]. 东南大学学报(哲学社会科学版),2022,24(S1):110-114.

③ 吴梓源. 知情同意原则在个体基因信息保护中的适用困境与超越[J]. 学习与探索,2022,(06):91-101.

到质疑。

在这个过程中，我们也要看到实践中的问题。一方面，由于法律对于敏感个人信息的定义和保护措施还不够完善，有时候个人信息主体在签订这类合同时可能并不清楚自己的权益可能会受到侵害。另一方面，由于监管能力和手段的限制，这类合同的签订和执行往往难以被及时发现和制止。对于敏感个人信息的处理，我们既需要从法律层面对其进行严格规定，也需要在实践中加强监管和教育，提高公众对于个人信息保护的认知和意识，尤其是对于涉及人格尊严的敏感个人信息。对于涉及人格尊严的敏感个人信息的处理，我们应该坚持以人为本，尊重和保护每一个人的尊严和权利。

第二，信息主体对高度敏感个人信息的同意确实是一件非常复杂和微妙的事情。理想的情况下，同意的生效前提之一是信息主体对于所同意的事项有充分的认知和了解。然而，在大数据时代，尤其是当我们讨论涉及到人格尊严的高度敏感个人信息时，这个前提往往难以被满足。信息主体往往无法完全理解他们同意的事项具体涵盖了什么，以及这些信息将如何被处理和使用。

一方面，由于技术的复杂性和不透明性，信息主体可能并没有充分地了解和掌握同意的内容，尤其是对于处理后信息时代的风险。例如，信息主体可能不明白他们的信息将被用于何种算法进行分析，也可能不清楚这些信息会被用于预测和决定他们的生活中的各种重要事项，如信用评分、就业机会等。

另一方面，由于信息处理者和信息主体之间存在的信息不对称，信息处理者可能并未充分履行其告知义务。他们可能没有详细解释个人信息的处理方式，也可能没有告知可能出现的风险。因此，在这种情况下，信息主体所做出的同意是具有瑕疵的，甚至可以说是无效的。这是因为，信息主体在没有充分了解的情况下，所做出的同意并不能真正反映他们的意愿。

以实践的角度来看，首先，我们需要认识到，尽管在法律上，我们强调信息主体的知情权和自主权，但在实际的信息处理活动中，这些权利往往被忽视或者忽略。这可能是因为信息处理者为了追求效率和便利，而忽视了信息主体的权益；也可能是因为信息主体自身对于个人信息保护的重要性缺乏足够的认识，导致他们在处理个人信息时不够谨慎。因此，我们既需要对信息处理者进行监管，确保他们充分履行告知义务，也需要加强对信息主体的教育，提高他们的信息保护意识。^①

总的来说，对于高度敏感的个人信息，我们需要采取更严格的措施来保护信息主体的权益，同时也需要加强实践中的监管和教育，确保信息主体的权益得到真正的保障。

除此之外，现实中信息处理者并非总是履行其告知义务，特别是在处理高度敏

① 高志宏. 大数据时代“知情—同意”机制的实践困境与制度优化[J]. 法学评论, 2023, 41(02): 117-126.

感的个人信息时。一些处理者可能会选择省略一些关键信息，或者用复杂的法律语言来混淆信息主体，使他们无法充分理解他们所同意的事项。在这种情况下，信息主体的同意显然存在严重的缺陷。^①因此，任何基于这样的同意进行的信息处理活动，都应被视为违法和不道德的行为。这种信息不对称也导致信息主体在同意处理他们的信息时，无法对潜在的风险做出预测。他们可能无法理解处理他们的信息会对他们的生活和权益产生哪些影响，也可能对如何保护自己的信息感到困惑。这种情况下的同意，可以说是基于信息主体的无知或误解，而不是他们真正的意愿。

因此，我们必须更加重视在处理高度敏感个人信息时的同意问题。我们需要确保信息主体能够充分理解他们所同意的事项，同时也需要确保信息处理者充分履行他们的告知义务。只有这样，我们才能确保在大数据时代，人格尊严和个人隐私得到充分的保护。

4.3 完善敏感个人信息的保护措施

4.3.1 建立风险评估和数据保护影响评估制度

《个人信息保护法》第五十五条规定信息处理者需要事先进行信息保护风险评估，并对处置情况清晰记录，相关资料至少保留三年。《数据安全法》中规范了敏感信息的处理者对其信息处理活动要进行事先的风险评估，并向相关主管提交风险评估报告的义务。^②

敏感个人信息的处理风险具有显著的动态性，这主要是因为它与信息所处的具体场景紧密相连。当这些场景发生变化时，相关风险也会随之变动。这就要求处理者必须具备灵活性和敏锐性，以便对风险评估策略进行实时调整。

以云计算为例，数据的存储和处理涉及到多个环节，各环节可能由不同的参与方来操作。这就使得数据的安全性成为一个需要重点关注的问题。处理者应该在各个环节都进行严密的安全防护，包括数据的传输、存储、访问等环节，以防止数据在任何一个环节被非法获取或利用。

在大数据分析领域，数据挖掘和分析过程中可能涉及到大量的敏感个人信息。处理者应当对这些信息进行特别的保护，防止在数据挖掘和分析过程中出现数据泄露的风险。这可能需要处理者采用一系列的技术措施，如数据脱敏、匿名化处理等，以降低数据泄露的风险。

当我们将目光转向更为前沿的技术领域，如智能机器人，处理者面临的挑战更为复杂。因为在这种情况下，处理者不仅需要保护用户的隐私，还需要考虑到技术

① 吕炳斌. 个人信息保护的“同意”困境及其出路[J]. 法商研究,2021,38(02):87-101.

② 徐丽枝. 个人信息处理中同意原则适用的困境与破解思路[J]. 图书情报知识,2017,(01):106-113.

的发展和应用。在许多情况下,这两者可能存在冲突。例如,智能机器人可能需要收集大量的用户个人信息以提供更好的服务,但这也可能会对用户的隐私造成威胁。处理者需要在这两者之间找到一个平衡,既能充分利用技术的优势,又能确保用户的隐私得到保护。^①

在处理敏感个人信息的过程中,立法机构应明确规定信息处理者需根据具体情境来识别并区分风险级别,进而构建和实施分层管理策略。这种法律规定的目的是以风险为导向,确保处理者能够根据不同风险等级采取相应的保护措施。

欧盟的《通用数据保护条例》(GDPR)就提供了一个很好的参考模型。GDPR将敏感个人信息处理的风险分为低、中、高三个等级,并要求处理者对不同风险等级的敏感个人信息采取不同的保护措施。这种风险等级的划分,可以有效地指导处理者在实践中制定和实施更为精细化的保护措施,从而最大限度地防止数据泄露和滥用。^②

例如,对于低风险的敏感个人信息,处理者可以通过基础的数据安全手段来保护数据,如采用加密技术,设置访问控制等,从而防止未经授权的访问和使用。而对于中风险的敏感个人信息,处理者需要进一步加强保护措施,如实施数据脱敏和身份验证,以更好地保护数据的隐私性和完整性。

而对于高风险的敏感个人信息,处理者则需要采取更严格的数据安全策略。除了需要实施严格的数据保护措施外,处理者还应定期进行安全审计和风险评估,以便时刻掌握数据安全的状态,并及时发现和解决可能出现的安全问题。

高风险时对敏感个人信息可能面临的损害进行评估,提前设置风险来临的应对措施,如数据备份、加密传输、定期漏洞扫描等。必要时还可以向敏感个人信息负责部门寻求帮助,对高风险进行备案预警。与此同时,信息处理者应建立健全内部风险应对机制,定期对风险应对策略进行审查和更新,确保敏感个人信息的安全。

信息处理者还必须承担未尽到高度注意义务的责任。如因未尽到预估风险并制定应对措施而使得信息主体敏感个人信息受损,可以要求信息处理者承担相应赔偿责任。立法机关和监管部门可以进一步明确信息处理者的赔偿责任范围,制定详细的赔偿规定和程序,为信息主体提供更加具体的救济途径。

此外,为提高敏感个人信息保护水平,还应加强与国际合作,参照国际先进的数据保护法律和实践,不断优化我国敏感个人信息保护立法。此外,政府和企业还应积极开展宣传和培训,提高社会各界对敏感个人信息保护的认识和重视,形成全社会共同参与的敏感个人信息保护大局。

通过完善敏感个人信息保护立法,明确信息处理者的风险评估和应对措施责任,加强监管和执法力度,以及提高全社会的敏感个人信息保护意识,我们可以有效地

① 易江鹏. 个人信息保护中的知情同意原则:困境与出路[J]. 上海法学研究,2021,5(01):226-242.

② 朱晓峰,黎泓玥. 私密信息与敏感个人信息区分保护论[J]. 经贸法律评论,2023,(01):21-38.

保障敏感个人信息的安全，维护信息主体的合法权益。

4.3.2 强化数据最小化与用途限制原则的实施

在敏感个人信息保护方面，数据最小化和用途限制原则是至关重要的。为了强化这两个原则的实施，立法和监管部门应采取一系列措施。^①

首先，在确保敏感个人信息得到适当保护的措施中，法律的明确规定和引导无疑占据着重要的位置。这需要在收集和处理敏感个人信息的过程中，实施者严格遵守数据最小化和用途限制原则，这两个原则是个人信息保护法律政策中的基本原则，涵盖了信息处理的全过程。

数据最小化原则要求信息处理者只收集满足特定目的所必需的数据，同时避免收集不必要的数据。这个原则鼓励处理者在收集数据时尽可能地减少对个人隐私的侵入，并且对于数据的保存期限也有一定的要求，即一旦完成特定的数据处理目的，应及时删除这些数据。然而，现实中数据最小化原则的应用还面临着挑战。例如，一些企业为了更好地提供服务，可能会过度收集用户信息，违反了数据最小化的原则。

用途限制原则则要求信息处理者只能出于收集时明确表示的目的来处理个人数据，除非得到信息主体的明确同意或法律另有规定。然而，用途限制原则的执行在实践中也存在问题。例如，有些企业可能会对收集的个人数据进行二次使用或分享，这种行为违反了用途限制原则。

因此，我们需要法律来明确这些原则并对违反行为进行规范。例如，《个人信息保护法》可以详细规定数据最小化和用途限制原则的具体要求，以及违反这些原则的法定处罚。此外，对于特定行业或领域，如电信、金融、医疗等涉及大量敏感个人信息处理的行业，可以制定具体的实施细则和指导意见，以指导信息处理者如何切实遵守这些原则。

这种法律规定不仅需要严格执行，而且需要加强监管，确保信息处理者能够实际遵守。监管机构应当定期进行检查，对违规行为进行处罚，而且这种处罚应当具有足够的威慑力，防止信息处理者违反规定。此外，公众也应当参与监督，保护自己的权益。

其次，严格审核收集目的。为确保信息处理者在收集敏感个人信息时遵循数据最小化和用途限制原则，监管部门可以考虑制定一套敏感个人信息收集目的审查标准。通过对收集目的的具体性、明确性、合法性等方面进行细化规定，有助于确保信息处理者在收集敏感个人信息时遵循相应原则。

在实践中，监管部门可以借鉴国际上的成功案例和经验，如欧洲的《通用数据

① 张新宝. 个人信息收集：告知同意原则适用的限制[J]. 比较法研究,2019,(06):1-20.

保护条例》（GDPR），将收集目的与信息主体权益、公共利益等方面结合起来，形成一套适用于本国情况的敏感个人信息收集目的审查标准。建立跨部门的信息共享机制，使得监管部门能够及时掌握信息处理者在收集敏感个人信息方面的动态情况，以便于对收集目的的合理性、合法性进行持续监控。^①同时，加大行政监管力度，对违反数据最小化和用途限制原则的行为予以严厉制裁，有效提高信息处理者的合规意识。

此外，在强化数据最小化原则和用途限制原则的实施中，增强透明度的重要性不容忽视。透明度是确保信息主体了解自身数据被如何处理，为何处理，以及处理的结果等全过程的关键。只有在充分的了解和信任基础上，信息主体才能有效地行使自己的权利，如同意权、查询权、更正权和删除权等，这也是实现真正意义上的个人信息自主决定权的前提。

立法和监管部门应以此为目标，持续强化信息处理者对信息主体的通知义务。只有当信息主体清楚自身的敏感个人信息被收集、处理和使用的具体情况，才能使得自己的信息权利得到切实保障。这也意味着，立法不仅要求信息处理者在收集敏感个人信息时，提供详细、明确、易懂的通知，更需要规定对于违反通知义务的处理者进行有效的法律制裁，以确保通知义务的实施。

对于信息处理者来说，透明度不仅是法律责任，更是企业的社会责任。企业需要明白，保护个人信息是取得公众信任和支持的关键。因此，企业不仅要向信息主体提供全面的信息收集和处理通知，还需要积极公开和更新自身的数据处理政策，不断增强公众对企业数据处理活动的了解和信任。这就需要设立专门的职位如数据保护官，负责监督和公开企业的数据处理政策，让公众了解企业是如何尊重和保护他们的数据的。

通过以上措施，信息处理者将在收集、处理和使用敏感个人信息时更加谨慎，确保敏感个人信息的安全性和合规性。这有助于减少敏感个人信息的滥用和泄露，保护信息主体的隐私权和其他权益。

4.3.3 加强跨部门与跨行业协作

在保护敏感个人信息的过程中，跨部门与跨行业协作确实具有重要意义。为了实现更有效的敏感个人信息保护，以下几点具体措施值得关注：

首先，建立一个跨部门的协同监管机制至关重要。面对日益复杂的敏感个人信息保护环境，我们需要确保各个有关部门能够高效、有效地协同工作。这可以通过设立专门的敏感个人信息保护协调委员会来实现，该委员会的主要职责是明确各部门在敏感个人信息保护方面的职责和权力，并推动他们之间的紧密协作。^②

^① 胡文涛. 我国个人敏感信息界定之构想[J]. 中国法学,2018,(05):235-254.

^② 田野,张晨辉. 论敏感个人信息的法律保护[J]. 河南社会科学,2019,27(07):43-49.

例如,网络安全管理部门应该是这个协调体系的重要组成部分。他们的主要职责是监管网络空间中的信息安全,包括但不限于数据的传输、存储和使用。他们需要与其他部门密切合作,以确保所有涉及敏感个人信息的活动都符合网络安全的标准和规定。

公安部门也是这个协调体系的重要组成部分。他们主要负责打击非法获取和使用敏感个人信息的犯罪行为。为了有效地执行这一任务,他们需要与网络安全管理部门以及其他相关部门合作,共享信息,协同执法。同时,工商管理部门则关注企业在处理敏感个人信息方面的合规性。他们的主要任务是确保企业在收集、使用 and 分享敏感个人信息的过程中,都遵循了相关的法律和规定。为了完成这一任务,他们需要与网络安全管理部门、公安部门以及其他相关部门合作,共享信息,协同监管。

其次,推动跨行业合作对于加强敏感个人信息保护具有重要意义。在实际操作中,可以通过设立跨行业敏感个人信息保护联盟,各行业共同发起成立一个敏感个人信息保护联盟,旨在提升各行业间的协作与交流。联盟可以定期组织线上线下的研讨会、培训课程和实践研讨活动,以便企业和组织分享在敏感个人信息保护方面的最佳实践、技术手段和管理经验,形成行业共识。并且跨行业联盟可以与政府部门、监管机构密切合作,共同制定敏感个人信息保护的行业标准 and 规范。这有助于提高行业内各企业对敏感个人信息保护重要性的认识,提升整体保护水平。在此基础上,跨行业联盟还可以为各行业提供技术支持和咨询服务。例如,联盟可以与高校、科研机构等合作,共同开展针对敏感个人信息保护的技术研究和创新,将前沿技术应用于实际操作,提升保护效果。在面临复杂问题或技术难题时,联盟成员可以互相提供支持和协助,实现资源共享和优势互补。

再次,加强国际交流与合作在敏感个人信息保护方面具有重要意义。在全球化的今天,数据跨境流动已成为常态,因此我们不能仅局限于国内视角,而应积极参与全球的对话和合作。

实践中,我们可以通过各种方式加强与国际间的交流与合作。例如,组织国际敏感个人信息保护研讨会,邀请国际领域的专家和学者来华开展培训和交流。这不仅可以帮助我们了解其他国家和地区在敏感个人信息保护方面的最新进展 and 成功实践,同时也能扩大我们的视野,加深我们对于全球数据保护趋势的理解。

除此之外,我们还可以派遣国内的专家和学者赴国外参加相关的会议 and 活动。这样,他们可以直接了解并接触到国际上的最新研究 and 技术,甚至有可能与国际同行建立合作关系,共同推动敏感个人信息保护的研究 and 实践。^①

同时,与其他国家和地区在数据保护方面开展政策对接 and 协调,有助于形成国

① 朱荣荣.“后民法典时代”个人敏感信息的法律保护[J].大连理工大学学报(社会科学版),2022,43(05):109-117.

际间的共识和合作。我们可以积极参与国际组织如亚太经合组织（APEC）等在数据保护领域的合作项目，推动跨境数据传输政策的统一与协调。此外，与其他国家签订双边或多边协议，明确在敏感个人信息保护方面的权利和义务，有助于实现各国在数据保护领域的协同治理。

加强对跨境数据传输的监管，确保敏感个人信息在全球范围内得到有效保护。这需要与国际上的数据保护监管机构保持密切沟通与合作，共同制定跨境数据传输的监管规则和标准。在实际操作中，可以通过建立国际数据保护监管网络，共享监管信息，协助查处跨境数据违法行为，以便确保敏感个人信息在全球范围内得到充分保护。

结 语

随着信息技术的飞速发展和大数据时代的到来，敏感个人信息保护已经成为一个世界性的挑战。为了更好地保护敏感个人信息，确保公民的隐私权和信息安全，本文从完善法律法规、强化数据最小化与用途限制原则的实施、跨部门与跨行业协作、提升敏感个人信息保护培训与意识普及、监管与执法力度加强等方面进行了探讨。

个人信息保护法为敏感个人设计了专门的处理规则，表明了立法者对其强保护的立法目的。这类规则与一般个人信息有一定的联系，又突显了敏感个人信息的独有特性。在处理敏感个人信息的过程中，处理的前提条件：充分必要性、特定目的以及知情同意规则存在诸多需要解释的空间。由于法律没有明确规定，不同的解释方法可能会产生不同的司法审判结果，所以灵活应用法解释学对敏感个人规则进行诠释至关重要。通过对“特定目的”、“充分必要性”以及“单独同意”进行解释，让信息主体、信息处理者以及相关的司法工作者在实践中，更好的去适用以及理解关于敏感个人信息的法律法规。但是法律条文的解释并不能解决敏感个人信息适用中出现的所有问题，需要相关的立法进行更进一步的完善规定。其次，建立风险评估机制和持续告知机制也很有必要。当前，伴随着计算网络，数字经济等领域的深入，敏感个人信息处理规则面临着巨大的挑战，应快速回应社会发展需求，以增强其可适用性，切实保护好信息主体的合法权益。

综合考虑各方面因素，我们应当采取多元化、全面性的策略来应对敏感个人信息保护的挑战。通过完善法律法规，为敏感个人信息保护提供坚实的法治基础；在实际操作中强化数据最小化与用途限制原则的实施，降低数据滥用的风险；加强跨部门与跨行业协作，整合各方资源，共同应对保护挑战；提升公众对敏感个人信息保护的认识，培养良好的网络安全习惯；最后，加大监管与执法力度，确保法律法规得到有效执行。

通过上述措施，我们可以为敏感个人信息保护提供有力保障，降低数据泄露和非法使用的风险。同时，这也有助于构建一个安全、可信的数字生态环境，促进社会的和谐发展。我们相信，在全社会共同努力下，敏感个人信息保护的工作必将取得更为显著的成果。

参考文献

一、著作类

- [1] 程啸.个人信息保护的理解与适用[M].北京:中国法制出版社,2021.
- [2] 丁晓东.个人信息保护:原理与实践[M].北京:法律出版社,2021.
- [3] 郭林茂.中华人民共和国未成年人保护法释义[M].北京:法律出版社,2021.
- [4] 江必新、李占国.中华人民共和国个人信息保护法条文解读与法律适用[M].北京:中国法制出版社,2021.
- [5] 龙卫球.中华人民共和国未成年人保护法释义[M].北京:中国法制出版社,2021.
- [6] 陈甦、谢鸿飞.民法典评注·人格权编[M].北京:中国法制出版社,2020.
- [7] 王利明、程啸.中国民法典释义·人格权编[M].北京:中国人民大学出版社,2020.
- [8] 刘雅琦.基于敏感度分级的个人信息开发利用保障体系研究[M].武汉:武汉大学出版社,2015.
- [9] 陈海帆、赵国强.个人资料的法律保护:放远中国内地、香港、澳门以及台湾[M].北京:社会科学出版社,2014.

二、期刊类

- [1] 王鹏鹏.论敏感个人信息的侵权保护[J].华中科技大学学报(社会科学版),2023,37(02):41-51.
- [2] 高志宏.大数据时代“知情—同意”机制的实践困境与制度优化[J].法学评论,2023,41(02):117-126.
- [3] 高志宏.数字经济时代个人信息的识别标准及规范续造[J].社会科学辑刊,,1-10.
- [4] 朱晓峰,黎泓玥.私密信息与敏感个人信息区分保护论[J].经贸法律评论,2023,No.26(01):21-38.
- [5] 李世刚,屈然.论敏感个人信息的合理使用[J].江苏社会科学,2022,No.325(06):159-168+243.
- [6] 廖丽环.个人信息处理中同意规则弱化适用的路径优化——基于情境脉络完整性理论的场景细分[J].法制与社会发展,2022,28(06):156-180.
- [7] 杨显滨.我国敏感个人信息处理规则的规范解释与体系构造[J].学术月刊,2022,54(10):107-119.
- [8] 尹博文.个人数据交易中知情同意规则的破局与重构[J].科技与法律(中英文),2022,No.11(05):85-94.
- [9] 韩旭至.敏感个人信息的界定及其处理前提——以《个人信息保护法》第28条为中心[J].求是学刊,2022,49(05):132-145.
- [10] 朱荣荣.“后民法典时代”个人敏感信息的法律保护[J].大连理工大学学报(社会科学版),2022,43(05):109-117.
- [11] 黄怡帆.个人信息保护中知情同意的困境及重构[J].东南大学学报(哲学社会科学版),2022,24(S1):110-114.
- [12] 吴梓源.知情同意原则在个体基因信息保护中的适用困境与超越[J].学习与探索,2022,No.323(06):91-101.
- [13] 王洪亮,李依怡.个人信息处理中“同意规则”的法教义学构造[J].江苏社会科学,2022,No.322(03):102-112+243.

- [14] 常宇豪. 论信息主体的知情同意及其实现[J]. 财经法学,2022,No.45(03):80-95.
- [15] 韩旭至. 敏感个人信息处理的告知同意[J]. 地方立法研究,2022,7(03):67-82.
- [16] 衣俊霖. 论个人信息保护中知情同意的边界——以规则与原则的区分为切入点[J]. 东方法学,2022,No.87(03):55-71.
- [17] 萧鑫. 个人信息处理的多元同意规则——基于同意阶层体系的理解和阐释[J]. 政治与法律,2022,No.323(04):158-176.
- [18] 王苑. 敏感个人信息概念界定与要素判断——以《个人信息保护法》第28条为中心[J]. 环球法律评论,2022,44(02):85-99.
- [19] 王鹏鹏. 论个人信息区分的私法保护[J]. 大连理工大学学报(社会科学版),2022,43(03):92-101.
- [20] 张建文,时诚. 《个人信息保护法》视野下隐私权与个人信息权益的相互关系——以私密信息的法律适用为中心[J]. 苏州大学学报(哲学社会科学版),2022,43(02):46-57.
- [21] 易江鹏. 个人信息保护中的知情同意原则:困境与出路[J]. 上海法学研究,2021,5(01):226-242.
- [22] 雷丽莉. 脸上的权利:作为“非隐私个人敏感信息”的面部图像[J]. 国际新闻界,2022,44(02):157-176.
- [23] 朱荣荣. 个人信息保护“目的限制原则”的反思与重构——以《个人信息保护法》第6条为中心[J]. 财经法学,2022,No.43(01):18-31.
- [24] 王利明. 敏感个人信息保护的基本问题——以《民法典》和《个人信息保护法》的解释为背景[J]. 当代法学,2022,36(01):3-14.
- [25] 张勇. 敏感个人信息的公私法一体化保护[J]. 东方法学,2022,No.85(01):66-78.
- [26] 孙清白. 敏感个人信息保护的特别制度逻辑及其规制策略[J]. 行政法学研究,2022,No.131(01):119-130.
- [27] 徐晓月. 《民法典》中私密信息的内涵——兼论私密信息与敏感个人信息的关系[J]. 北京化工大学学报(社会科学版),2021,No.117(04):52-59.
- [28] 程啸. 论个人信息处理中的个人同意[J]. 环球法律评论,2021,43(06):40-55.
- [29] 周健宇,周晨洋. 浅析敏感个人信息的界定与保护[J]. 征信,2021,39(11):51-60.
- [30] 徐磊,刘春. 敏感个人信息保护的实践困境与破解之道[J]. 情报理论与实践,2022,45(03):42-49+41.
- [31] 杨立新,赵鑫. 利用个人信息自动化决策的知情同意规则及保障——以个性化广告为视角解读《个人信息保护法》第24条规定[J]. 法律适用,2021,No.475(10):22-37.
- [32] 宁园. 敏感个人信息的法律基准与范畴界定——以《个人信息保护法》第28条第1款为中心[J]. 比较法研究,2021,No.177(05):33-49.
- [33] 李婕. 人脸识别信息自决权的证立与法律保护[J]. 南通大学学报(社会科学版),2021,37(05):106-115.
- [34] 陈峰,王利荣. 个人信息“知情同意权”的功能检视与完善进路[J]. 广西社会科学,2021,No.314(08):106-111.
- [35] 周行. 人脸信息立法保护的规范体系建构[J]. 中南民族大学学报(人文社会科学版),2021,41(08):128-135.
- [36] 韩新远. 个人行为轨迹信息的法律属性与分类保护研究[J]. 交大法学,2021,No.37(03):69-79.
- [37] 程啸. 论我国个人信息保护法中的个人信息处理规则[J]. 清华法学,2021,15(03):55-73.

- [38] 王蒲生.《民法典》视域下患者知情同意权的规则阐释与合同进路[J]. 求索,2021,No.325(03): 144-151.
- [39] 沈红雨. 大数据流动背景下个人信息保护法律制度的挑战与对策——基于比较法的视角[J]. 中国应用法学,2021,No.26(02):1-13.
- [40] 吴基祥. 合理隐私期待理论: 网络适用与反思[J]. 青年记者,2021,No.698(06):97-98.
- [41] 吕炳斌. 个人信息保护的“同意”困境及其出路[J]. 法商研究,2021,38(02):87-101.
- [42] 范海潮,顾理平. 探寻平衡之道:隐私保护中知情同意原则的实践困境与修正[J]. 新闻与传播研究,2021,28(02):70-85+127-128.
- [43] 万方. 个人信息处理中的“同意”与“同意撤回”[J]. 中国法学,2021,No.219(01):167-188.
- [44] 翟相娟. 个人敏感信息法定采集范围之检视——以大数据征信为背景[J]. 首都师范大学学报(社会科学版),2021,No.258(01):69-75.
- [45] 许可,孙铭溪. 个人私密信息的再厘清——从隐私和个人信息的关系切入[J]. 中国应用法学, 2021,No.25(01):3-19.
- [46] 姬蕾蕾. 大数据时代个人敏感信息的法律保护[J]. 图书馆,2021,No.316(01):99-106.
- [47] 谢琳,王璇. 我国个人敏感信息的内涵与外延[J]. 电子知识产权,2020,No.346(09):4-16.
- [48] 丁晓强. 个人数据保护中同意规则的“扬”与“抑”——卡-梅框架视域下的规则配置研究[J]. 法学评论,2020,38(04):130-143.
- [49] 夏庆锋. 网络合同中不正当格式条款的纠正规则[J]. 江淮论坛,2020,No.300(02):134-144.
- [50] 姚佳. 知情同意原则抑或信赖授权原则——兼论数字时代的信用重建[J]. 暨南学报(哲学社会科学版),2020,42(02):48-55.
- [51] 宁园. 个人信息保护中知情同意规则的坚守与修正[J]. 江西财经大学学报,2020,No.128(02): 115-127.
- [52] 郑佳宁. 知情同意原则在信息采集中的适用与规则构建[J]. 东方法学,2020,No.74(02):198-208.
- [53] 张新宝. 个人信息收集: 告知同意原则适用的限制[J]. 比较法研究,2019,No.166(06):1-20.
- [54] 陆青. 个人信息保护中“同意”规则的规范构造[J]. 武汉大学学报(哲学社会科学版),2019,72(05):119-129.
- [55] 吕炳斌. 个人信息权作为民事权利之证成:以知识产权为参照[J]. 中国法学,2019,No.210(04): 44-65.
- [56] 田野,张晨辉. 论敏感个人信息的法律保护[J]. 河南社会科学,2019,27(07):43-49.
- [57] 阳雪雅. 论个人信息的界定、分类及流通体系——兼评《民法总则》第 111 条[J]. 东方法学, 2019,No.70(04):33-42.
- [58] 陈红旭. 敏感个人数据的特殊保护[J]. 重庆理工大学学报(自然科学),2019,33(04):116-121.
- [59] 高富平. 个人信息使用的合法性基础——数据上利益分析视角[J]. 比较法研究,2019,No.162 (02):72-85.
- [60] 江帆,常宇豪. 个人信息保护中“知情同意”适用的困境与出路[J]. 经济法论坛,2018,21(02): 46-64.
- [61] 姬蕾蕾. 论个人信息利用中同意要件的规范重塑[J]. 图书馆,2018,No.291(12):85-91.
- [62] 田野. 大数据时代知情同意原则的困境与出路——以生物资料库的个人信息保护为例[J]. 法制与社会发展,2018,24(06):111-136.

- [63] 唐超. 说明义务的类型化与知情同意权否定论:兼及意志自主如何保护[J]. 河北法学,2018,36(11):87-97.
- [64] 胡文涛. 我国个人敏感信息界定之构想[J]. 中国法学,2018,No.205(05):235-254.
- [65] 李倩. 为个人敏感信息打造法律“保护盾”[J]. 人民论坛,2018,No.606(25):94-95.
- [66] 汤敏. 个人敏感信息保护的欧美经验及其启示[J]. 图书馆建设,2018,No.284(02):41-47.
- [67] 黄柏恒. 大数据时代下新的“个人决定”与“知情同意”[J]. 哲学分析,2017,8(06):101-111+193-194.
- [68] 徐丽枝. 个人信息处理中同意原则适用的困境与破解思路[J]. 图书情报知识,2017,No.175(01):106-113.
- [69] 张莹. 信息不对称理论研究文献综述[J]. 中国管理信息化,2016,19(16):135-136.
- [70] 张新宝. 从隐私到个人信息:利益再衡量的理论与制度安排[J]. 互联网金融法律评论,2015,(02):16-21.
- [71] 马特. 民事视域下知情同意权的权利基础及规则建构[J]. 江淮论坛,2014,No.267(05):132-137.
- [72] 刘召成. 人格商业化利用权的教义学构造[J]. 清华法学,2014,8(03):118-136.
- [73] 陈燕红. 困境与出路:我国患者知情同意权法律保护与适用的完善建议[J]. 河北法学,2014,32(02):132-137.
- [74] 张鹏. 论敏感个人信息在个人征信中的运用[J]. 苏州大学学报(哲学社会科学版),2012,33(06):97-103.
- [75] 汪全胜,方利平. 个人敏感信息的法律规制探析[J]. 现代情报,2010,30(05):24-27.
- [76] 刘海云. 民法视野中的知情权[J]. 北方工业大学学报,2007,No.77(04):38-44.